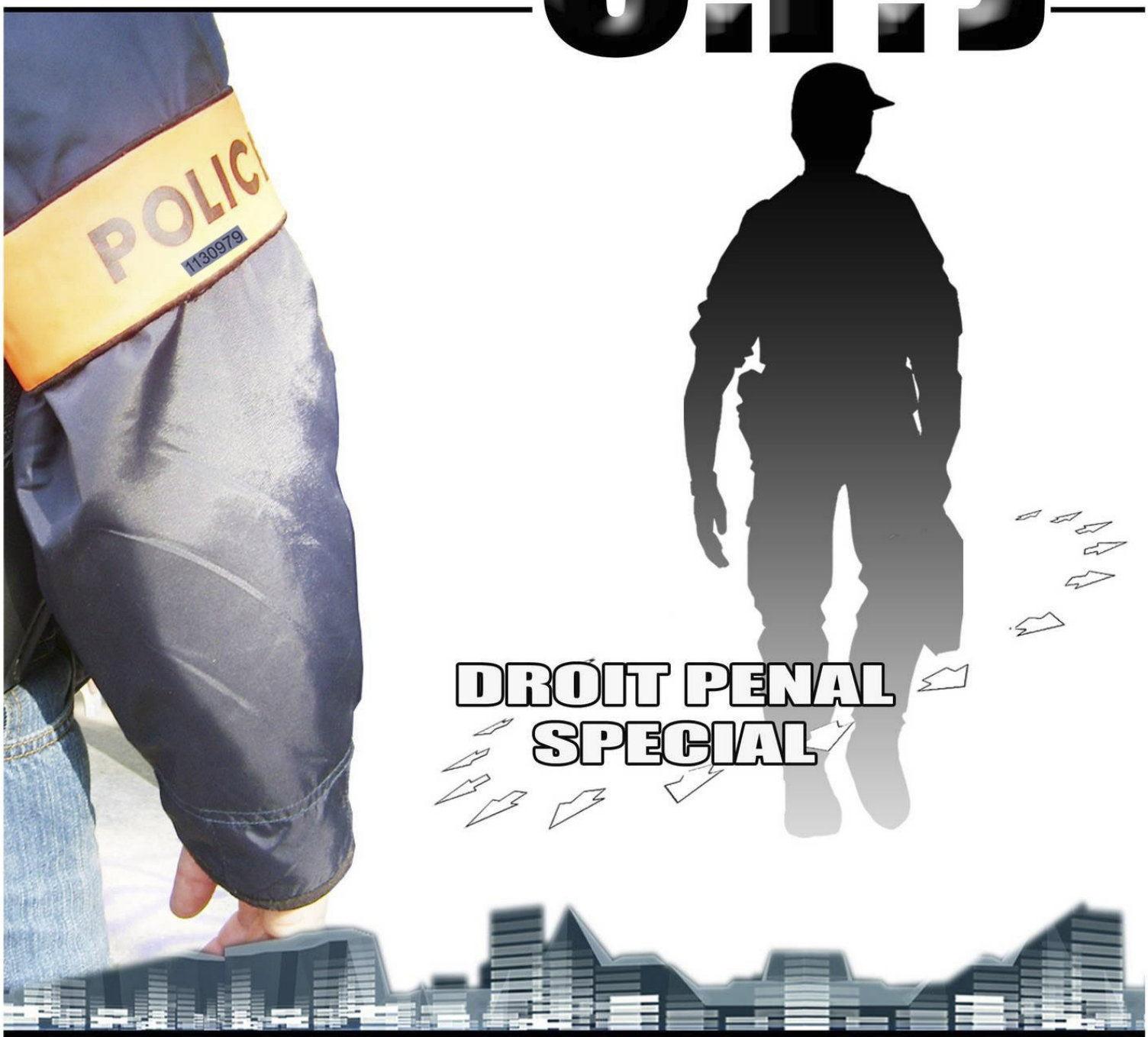
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES CRIMES ET DELITS CONTRE LA NATION, L'ETAT ET LA PAIX PUBLIQUE

Fascicule n°4

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE

DES ABUS D'AUTORITÉ COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

LES DISCRIMINATIONS.....P.4

LES ATTEINTES À L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE.....P.7

LES ATTEINTES AU SECRET DES CORRESPONDANCES.....P.10

DES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ

LA CONCUSSION.....P.16

LA CORRUPTION.....P.19

LE TRAFIC D'INFLUENCE.....P.23

DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PARTICULIERS

LES MENACES DE CRIME OU DÉLIT ENVERS UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, OU ASSIMILÉE.....P.28

LES MENACES, VIOLENCES, OU ACTES D'INTIMIDATION AUX FINS D'OBTENTION D'UNE DÉROGATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC P.32

L'OUTRAGE.....P.34

LA RÉBELLION.....P.39

LA PROVOCATION DIRECTE À LA RÉBELLION.....P.43

DES ATTEINTES À L'ACTION DE LA JUSTICE

LA NON-DÉNONCIATION DE CRIME.....P.46

LE TÉMOIGNAGE MENSONGER.....P.49

DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE

DES FAUX

LE FAUX ET L'USAGE DE FAUX.....P.56

LE FAUX COMMIS DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF.....P.60

LE FAUX COMMIS DANS UNE ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE.....P.63

LA DÉLIVRANCE INDUE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.....P.66

L'OBTENTION INDUE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF.....P.68

LES FAUX CERTIFICATS OU ATTESTATIONS.....P.71

DE LA PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

LA PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS.....P.76

DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PERSONNES EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE

© SDCP – Tous droits réservés

DES ABUS D'AUTORITÉ COMMIS CONTRE LES PARTICULIERS

© SDCP – Tous droits réservés

LES DISCRIMINATIONS

La discrimination définie aux articles 225-1 et 225-1-1, commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, consiste :

1° À refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;

2° À entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 432-7 du C.P. prévoit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UNE DISCRIMINATION**

Il s'agit d'une distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Il s'agit aussi de toute distinction opérée entre les personnes parce qu'elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l'article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés.

➢ **COMMISE PAR UNE PERSONNE EXERÇANT UNE FONCTION PUBLIQUE**

↳ Une personne dépositaire de l'autorité publique

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts.

© SDCP – Tous droits réservés

Les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués, ont la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique.

- Une personne chargée d'une mission de service public

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

- **DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS OU DE SA MISSION**

L'auteur doit avoir agi dans le cadre de ses attributions.

- **L'OBJET DE LA DISCRIMINATION**

- Refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi

Le mot « loi » ne doit pas être entendu dans un sens restrictif, il s'agit ici de toute règle de portée générale et impersonnelle. L'avantage doit être prévu par un texte.

Le droit accordé par la loi peut consister en l'exercice de libertés publiques, le bénéfice d'une prestation sociale, l'obtention d'un document administratif, d'un bien ou d'un service, l'inscription à un concours, une mutation, un congé, etc..

Ne constitue pas un droit la simple liberté d'appréciation laissée à la discrétion d'un fonctionnaire (ex : attribution d'une distinction).

Jurisprudence :
. L'exercice d'un droit de préemption, fut il abusif ne saurait constituer le refus du bénéfice d'un droit accordé par la loi au sens de l'article 432-7 du C.P. caractérisant une discrimination commise par une personne dépositaire de l'autorité publique (Cass. crim., 17 juin 2008).

- Entraver l'exercice d'une activité économique

L'entrave doit consister dans le fait de rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique. Ainsi, les tracasseries administratives, le dénigrement, les pressions auprès des fournisseurs peuvent constituer l'entrave.

- **UNE VICTIME**

Les agissements discriminatoires sont répréhensibles, qu'ils aient été commis au détriment d'une personne physique ou des membres d'une personne morale.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **EXISTENCE D'UNE VOLONTÉ DISCRIMINATOIRE**

Elle se caractérise par la conscience de se livrer à des agissements discriminatoires.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

© SDCP – Tous droits réservés

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-7 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

NOTA : La répression est écartée lorsqu'un texte autorise certains agissements. Ainsi la loi du 7 juin 1977 prévoit que le délit de discrimination n'est pas constitué lorsque les agissements sont conformes aux directives prises par le gouvernement dans sa politique économique ou commerciale ou en application de ses engagements internationaux.

↳ Personnes morales

La responsabilité pénale des personnes morales peut être retenue.

➢ TENTATIVE : NON

La tentative n'est pas incriminée en matière de discrimination.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES À L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE

Constitue une atteinte à l'inviolabilité du domicile le fait, par une personne dépositaire de l'autorité ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'infraction est prévue et réprimée par l'article 432-8 du C.P..

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **UN AUTEUR**

  - Une personne dépositaire de l'autorité publique

    Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

    Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts.

    Les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués, ont la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique.

  - Une personne chargée d'une mission de service public

    Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

    Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

    Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

- **AGISSANT DANS L'EXERCICE OU À L'OCCASION DE SES FONCTIONS OU DE SA MISSION**

  L'auteur doit avoir abusé de sa qualité pour pénétrer au domicile. Il doit avoir agi dans le cadre de ses attributions, ce qui exclut toute violation de domicile pour des raisons personnelles.

- **UN DOMICILE**

  Le domicile se définit comme le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux.

© SDCP – Tous droits réservés

Il peut s'agir aussi bien du domicile légal que de la simple résidence ou du lieu de séjour occasionnel; d'un lieu occupé à titre de propriétaire ou à titre de simple occupant précaire, la seule condition étant que le lieu protège l'intimité.

La notion de domicile est étendue aux logements inoccupés contenant des meubles.

Cependant, la présence de tels meubles ne saurait, permettre, à elle seule, la caractérisation de ce délit. Il appartient au juge d'apprécier si la présence de ces meubles permet de considérer que la personne a le droit de s'y dire chez elle. Il convient se référer à ceux qui signalent une occupation effective des lieux à titre de domicile, au sens de l'article 534 du code civil (ex : une table, des chaises, un lit, un canapé, des appareils électroménagers). En revanche, la seule présence d'une bicyclette ou d'un carton de livres dans un logement vacant ne saurait conduire à regarder ce logement comme un domicile.

Le domicile se comprend comme d'une habitation quelconque avec ses dépendances (caves, terrasses, etc.). Les cours, jardins et parcs sont assimilés au domicile dès lors qu'ils sont clos et attenants à l'habitation *(Cass. crim., 26 septembre 1990)*

Toutefois, même si la jurisprudence a une approche assez large du domicile, elle introduit tout de même une notion de proximité.

En effet, « peuvent entrer dans la notion de domicile, même s'il ne s'agit pas de lieux où il est possible de vivre, les dépendances d'un local d'habitation » et d'ajouter que « dans toutes ces hypothèses, la dépendance doit être une annexe au domicile et se trouver à proximité de celui-ci ». La jurisprudence affirme clairement la nécessité d'un lien étroit et immédiat unissant la dépendance à l'habitation.

➢ UNE INTRODUCTION OU UNE TENTATIVE D'INTRODUCTION ILLICITE

L'action incriminée est l'introduction ou la tentative d'introduction dans un domicile quel que soit le moyen, même sans violence ou artifice quelconque. N'est pas visé le maintien dans un domicile.

Ainsi, l'O.P.J. qui, agissant en enquête préliminaire, a obtenu d'une personne l'autorisation écrite de faire une perquisition de son domicile, ne commet pas une violation de domicile en refusant de quitter les lieux dans l'hypothèse où cette personne déclare « retirer » son autorisation.

Jurisprudences :

. Le fait pour des policiers saisis d'une plainte pour viol de se rendre dans le hall d'un hôtel et d'inviter par téléphone un occupant d'une chambre de l'établissement à les y rejoindre pour affaire le concernant ne constitue pas une pénétration dans un domicile (Cass. crim., 06 avril 1993).

. Le fait pour des gendarmes de se transporter sur le seuil d'un garage, ouvert par l'agent immobilier chargé de le louer et de photographier des véhicules volés, sans y pénétrer n'est pas constitutif d'une introduction dans un domicile (Cass. crim., 29 mars 1994).

Une opposition de l'occupant

L'article 432-8 du C.P. ne réprime l'introduction que si elle est effectuée contre le gré de l'occupant. Par contre, l'infraction n'est pas constituée si l'agent de la force publique pénètre au domicile d'une personne avec son consentement.

Jurisprudence :

. Des représentants de l'ordre public ont pénétré dans les locaux d'habitation des parents du conducteur d'une voiture venant de causer un accident et qui présentait des signes d'ivresse manifeste. Le délit ne pouvait être constitué, les agents s'étant introduit avec l'accord des parents (Cass. crim., 28 juin 1990).

La jurisprudence a toujours considéré qu'il n'y a pas violation répréhensible si l'occupant ne s'est pas opposé à l'acte d'introduction dans le domicile ou s'il a donné son autorisation. Il ne faut pas cependant que son consentement soit vicié par l'usage de manœuvres, de « stratagèmes policiers » (Cass. Crim., 27 février 1996).

© SDCP – Tous droits réservés

Même si le texte paraît devoir exiger que le fonctionnaire soit allé contre l'opposition formellement exprimée de l'intéressé, la doctrine s'accorde à dire qu'il suffit que la personne n'ait pas consenti. Cela englobe le fait de pénétrer dans les lieux à l'insu de l'occupant (ex : cas du fonctionnaire qui enjambe une fenêtre ouverte).

- Une introduction hors les cas légaux permis par la loi

Certains textes permettent de pénétrer dans le domicile d'autrui au nom d'intérêts par hypothèse supérieurs à la protection du domicile (Cass. Crim., 12 mai 1992). Selon la chambre criminelle, toute introduction dans un domicile en vue de constater une infraction est une visite domiciliaire qui est irrégulière lorsqu'elle est opérée hors les heures légales (Cass. crim., 03 juin 1991).

L'article 432-8 du C.P. est la sanction pénale du non-respect des conditions de fond qui sont soumises aux interventions des personnes exerçant une fonction publique, et non des actes qui peuvent accompagner cette intervention.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE DE PÉNÉTRER IRRÉGULIÈREMENT AU DOMICILE D'AUTRUI**

L'auteur a conscience de l'irrégularité de ses agissements.

- **VOLONTÉ DE PASSER OUTRE LE CONSENTEMENT DE L'INTÉRESSÉ**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-8 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

  - Personnes morales

Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

- **TENTATIVE : OUI**

L'article 432-8 du C.P. incrimine spécifiquement la tentative de violation de domicile par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

© SDCP – Tous droits réservés

LES ATTEINTES AU SECRET DES CORRESPONDANCES

L'atteinte au secret des correspondances consiste en le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner, de commettre ou faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la révélation du contenu de correspondances.

Elle consiste également dans le fait par une personne visée ci-dessus ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'infraction est prévue et réprimée par l'article 432-9 du C.P..

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ L'AUTEUR DE L'ATTEINTE

↳ Une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts. Les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués, ont également la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique.

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ». Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

© SDCP – Tous droits réservés

- Agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions

L'acte accompli dans l'exercice des fonctions suppose que dans le cadre de ses attributions professionnelles, le dépositaire de l'autorité publique ou le chargé d'une mission de service public abuse de son autorité ou détourne le pouvoir qui lui est conféré.

On parle d'acte commis à l'occasion de l'exercice des fonctions lorsque le dépositaire de l'autorité publique ou la personne chargée d'une mission de service public agit en dehors de sa compétence d'attribution.

N'entre pas dans le champ d'application de l'article 432-9 du C.P., le fonctionnaire qui aurait agi en dehors de sa mission ou de ses fonctions.

- Un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques

Un réseau ouvert au public est « tout réseau de communications électroniques établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques ou de services de communication au public par voie électronique » (art. L. 32 4° code des postes et communications électroniques).

Les communications électroniques s'entendent des émissions, transmissions ou réceptions de signes, signaux, écrits, images ou sons par câble, par la voie hertzienne, par moyen optique ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Sont considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques, et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Pourra donc être considérée comme auteur toute personne travaillant pour une personne physique ou morale exploitant un réseau ouvert au public, c'est-à-dire qui relève de son autorité, qu'elle soit salariée ou non.

- Un agent d'un fournisseur de service de télécommunications

Il s'agit de toute personne travaillant pour une personne physique ou morale qui assure une fourniture de services, qu'elle soit salariée ou non et quelle que soit sa position au sein de l'entreprise.

DES CORRESPONDANCES

- Des correspondances matérielles

Ce sont toutes les correspondances qui sont protégées, les plis clos comme les plis ouverts, les imprimés, journaux, paquets, etc.

Peu importe le contenu de la correspondance : elle peut être à caractère professionnel ou de nature privée.

- Des correspondances émises par la voie des télécommunications

On parle ici de correspondances dématérialisées car elles ne disposent pas de support tangible susceptible d'appréhension (téléphone, courrier informatique). Les correspondances doivent être en cours de transmission ou parvenues à destination mais non encore appréhendées par leur destinataire.

UN ACTE MATÉRIEL D'ATTEINTE

- Les modalités de l'atteinte
  - ✓ Ordonner

    Cette action découle d'un abus de pouvoir. L'ordre doit émaner d'une personne dépositaire de l'autorité publique.
  - ✓ Commettre

    L'action s'entend comme l'acte répréhensible perpétré par l'auteur lui-même.
  - ✓ Faciliter

    L'auteur donne suffisamment d'indications, d'instructions ou aide à la commission de l'infraction.

© SDCP – Tous droits réservés

- Le contenu de l'atteinte
  - ✓ Atteinte à l'acheminement des correspondances
    Il s'agit du détournement d'une correspondance, de la modification du cours de sa transmission.
  - ✓ Photocopie de documents
  - ✓ Atteinte à l'inviolabilité du support
    Elle peut consister en l'ouverture d'une correspondance.

    Jurisprudence :
    . Un préposé des P.T.T. qui procède à l'ouverture d'une lettre adressée à son épouse dont il était en instance de divorce (C.A. Limoges, 20 décembre 1995).

    Ce peut être une suppression de la correspondance qui consiste en tout acte ayant pour effet d'empêcher qu'elle ne parvienne à destination.

    Jurisprudence :
    . La soustraction de lettres pour en dérober le contenu, par des employés d'un centre de tri postal, tombe également sous le coup de l'article 432-9 du C.P., au titre de la suppression (C.A. Paris, 16 septembre 2005).

  - ✓ Révélation du contenu d'une correspondance

    Lorsqu'il s'agit d'atteintes aux correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'atteinte peut consister en :
  - ✓ Un détournement de correspondance
    Par le biais d'une manipulation informatique, le courrier électronique peut être dévié vers une autre boîte que celle du destinataire.
  - ✓ Une interception de correspondance
    La personne, par l'utilisation d'un matériel quelconque va capter les messages pendant le cours de leur transmission.
  - ✓ Une divulgation ou utilisation du contenu
    L'agent révèle à un tiers, sans qualité pour en connaître, le contenu d'une correspondance qui ne lui est pas destinée. Ainsi, effectue une divulgation le tiers qui transmet à autrui un e-mail qu'il a réussi à intercepter.
    L'utilisation vise à réprimer l'ensemble des comportements qui, sans passer par une divulgation, consistent à se servir de la correspondance comme si l'agent en était le destinataire.

    Jurisprudence :
    . Mise en place d'une surveillance, afin de connaître le contenu des mails d'un étudiant qui passait par la lecture et la divulgation de ses messages est constitutive d'une violation du secret de ses correspondances par divulgation (C.A. Paris, 17 décembre 2001).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ D'ATTENTER AU SECRET DE LA CORRESPONDANCE

L'auteur a conscience d'agir sans droit, il sait que la correspondance ne lui est pas destinée et qu'il n'a aucun droit sur elle.

L'erreur de fait entraîne la disparition de l'intention. Ainsi, celui qui ouvre par méprise ou dans le but de rechercher l'adresse du destinataire pour lui réexpédier une correspondance qui ne lui est pas adressée n'est pas punissable.

L'erreur de fait, dans le cas des correspondances émises par la voie des télécommunications, n'a vocation à s'appliquer qu'aux correspondances qu'il est possible de recevoir sans prendre pour autant connaissance de leur contenu (ex : courrier électronique qui peut être ouvert longtemps après sa réception).

© SDCP – Tous droits réservés

⚖ *Jurisprudence :*
. En matière d'atteinte au secret des correspondances par un fonctionnaire public, l'élément intentionnel, qui ne requiert pas l'intention de nuire, nécessite néanmoins que le fonctionnaire ait eu l'intention de porter atteinte au contenu des correspondances litigieuses. (Cass. crim., 27 février 2018).

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-9 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		432-9 al.2 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

  - Personnes morales
    Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

- **TENTATIVE : NON**

- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est envisageable selon les termes de l'article 121-7 du C.P., soit en aidant ou assistant l'auteur de l'infraction, soit en provoquant à la commission de l'infraction (ordonner à quelqu'un d'ouvrir une lettre destinée à un tiers), soit en donnant des instructions pour y parvenir (expliquer comment récupérer le courrier électronique d'un tiers). Un particulier peut se rendre complice d'un dépositaire de l'autorité publique en lui fournissant par exemple les moyens matériels pour y parvenir.

- **FAITS JUSTIFICATIFS**

L'article 432-9 du C.P. exclut l'atteinte au secret des correspondances lorsqu'elle est réalisée dans des cas prévus par la loi. Il en est ainsi dans le cadre de procédures judiciaires.

- L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie de communications électroniques peuvent être autorisées par le juge d'instruction en matière criminelle et pour les délits punis d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement. Elles sont réglementées par les articles 100 à 100-8 du C.P.P.
- L'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention suite à requête du procureur de la République dans le cadre des enquêtes de flagrance ou préliminaire portant sur une infraction relevant des articles 706-73 et 706-73-1 du C.P.P. (art. 706-95 C.P.P.).

D'autres cas d'exemption existent notamment en matière administrative. C'est le cas depuis la loi du 21 juin 2004 qui permet aux services spécialisés concernés par la lutte contre le terrorisme d'émettre des réquisitions administratives pour obtenir des opérateurs des services de communication publique en ligne et des fournisseurs d'hébergement de sites Internet, la communication de certaines données techniques de connexion et de trafic.

© SDCP – Tous droits réservés

DES MANQUEMENTS AU DEVOIR DE PROBITÉ

© SDCP – Tous droits réservés

LA CONCUSSION

La concussion consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû.

Elle se réalise également par le fait par les mêmes personnes d'accorder illégalement une exonération ou une franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'infraction est prévue et réprimée par l'article 432-10 du C.P..

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **UN AUTEUR PARTICULIER**

L'article 432-10 du C.P. dresse la liste des personnes susceptibles d'être auteur d'un délit de concussion.

↳ Une personne dépositaire de l'autorité publique

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts, les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués.

Jurisprudence :

. Un maire ayant imposé à chaque promoteur ou particulier le paiement d'une somme par logement construit, ce qui n'était prévu par aucun texte ni délibération du conseil municipal, et que ces perceptions étaient versées sur un compte occulte d'un établissement public communal (Cass. crim., 16 mai 2001).

Peu importe la place qu'occupe le fonctionnaire dans la hiérarchie administrative, l'essentiel est uniquement de vérifier s'il est ou non délégataire de pouvoirs de puissance publique.

↳ Une personne chargée d'une mission de service public

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

➢ **UNE PERCEPTION INDUE**

© SDCP – Tous droits réservés

L'article 432-10 du C.P. explique que les sommes réclamées ou reçues doivent l'être à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics. La perception indue constitue la concussion.

- Caractère de la perception

Les moyens utilisés par l'auteur pour parvenir à ses fins importent peu. Le délit peut exister dans le fait de recevoir, d'exiger ou ordonner de percevoir, sans qu'il y ait besoin d'abuser de son autorité, d'user de manœuvres ou d'employer des menaces ou violences.

Ce qui caractérise le délit, c'est le caractère illégal de la perception et non le moyen utilisé. Pour juger du caractère illicite de la perception, il faut comparer la réclamation formulée par la personne avec ce que les textes réglementaires ou légaux l'autorisent à percevoir.

La somme est indue car son recouvrement n'est prévu par aucun texte, loi ou règlement. Elle peut également être totalement ou partiellement indue.

Jurisprudence :

. Un régisseur placier qui exige des commerçants sollicitant un emplacement sur le marché une somme excédant le montant fixé pour le droit de place (C.A. Versailles, 26 avril 2006).

La jurisprudence retient souvent la concussion à l'égard d'agents publics qui sollicitent de l'administration le paiement de prestations dépassant la réalité de celles tarifées qu'ils avaient accomplies.

Jurisprudence :

. Un gestionnaire de maison de retraite pour avoir reçu une rémunération d'économe pour la résidence de personnes âgées voisine sans en exercer les fonctions (T.G.I. Bordeaux, 22 novembre 2004).

- Nature de la perception

La perception porte sur des contributions, taxes ou impôts publics.

✓ Une somme

La notion de somme est perçue de manière large. Dans la plupart des cas, il s'agit de numéraires, mais également de prestations en nature.

Jurisprudence :

. Repas pris chaque jour par un directeur d'hôpital dans la cuisine de son établissement. (Cass. crim., 21 mars 1995).

✓ Droits, contributions et taxes

Les mots droits, contributions et taxes ne semblent désigner que des sortes d'impôts. Cependant la jurisprudence inclut dans le terme « droits » les salaires et traitements ainsi que les fournitures reçues.

Jurisprudences :

. Un agent d'une collectivité territoriale qui perçoit au-delà de ceux auxquels il a droit, des salaires et indemnités (Cass. crim., 24 octobre 2001).

. Un député maire d'une commune ne pouvant plus percevoir que la moitié de son indemnité de maire en raison de l'interdiction des cumuls de rémunération, en délègue l'autre moitié à l'un de ses adjoints qui ensuite la lui reverse en exécution d'un ordre de virement permanent (Cass. crim., 14 février 1995).

➢ UNE EXONÉRATION OU FRANCHISE INDUE

La concussion par abstention prévue à l'alinéa 2 de l'article 432-10 du C.P. consiste en le fait d'accorder « sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise ». Les exemples jurisprudentiels sont plus rares.

Jurisprudences :

. Un maire qui dispense sciemment un garagiste, en l'espèce son fils, du paiement de la redevance d'occupation du domaine public prévue par l'article L. 2231-4 du CGCT (Cass. crim., 19 mai 1999).

. Un maire qui, en l'absence de délibération du conseil municipal, dispense un employé municipal du paiement de tout loyer pour le logement communal qu'il occupe (Cass. crim., 31 janvier 2007).

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE QUE LA SOMME RÉCLAMÉE OU REÇUE N'ÉTAIT PAS DUE OU EXCÉDAIT CE QUI ÉTAIT DÛ**

Les mobiles ne sont pas retenus. Par contre l'intention disparaît si la perception a été faite ou exigée à la suite d'une erreur de fait (erreur du fonctionnaire ou mauvaise interprétation d'un texte de loi ou d'un règlement).

- **ACCORDER VOLONTAIREMENT UNE EXONÉRATION OU UNE FRANCHISE DE DROITS, CONTRIBUTIONS, IMPÔTS OU TAXES PUBLICS EN VIOLATION DES TEXTES LÉGAUX OU RÉGLEMENTAIRES**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE.**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-10 al.1 du C.P. 432-10 al.2 du C.P		- 5 ans d'emprisonnement - 500 000 € d'amende (montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction)

  - Personnes morales

    Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

- **TENTATIVE : OUI**

La tentative est prévue par l'alinéa 3 de l'article 432-10 du C.P. aussi bien dans le cadre de la concussion prévue au 1er alinéa que dans le cas de la concussion assimilée où la personne accorde indûment des exonérations ou des franchises de droits ou d'impôts. Cependant, elle paraît dans les faits difficile à caractériser.

- **COMPLICITÉ : OUI**

Les règles prévues aux articles 121-6 et 121-7 du C.P. s'appliquent à la concussion. Est puni comme « concussionnaire » non seulement celui qui a reçu ou exigé, mais également ordonné d'opérer une perception indue. Celui qui a donné l'ordre à un subordonné d'exiger un droit qu'il sait n'être pas dû est l'auteur principal du délit. Son subordonné est complice s'il a fourni sciemment aide et assistance ou facilité la consommation de l'infraction.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA CORRUPTION

La corruption consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenue d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

La qualification de corruption active ou passive ne dépend pas de l'attitude de l'auteur de la corruption (corrupteur ou corrompu), mais de sa seule qualité.

La corruption commise par un particulier est toujours constitutive d'une corruption active, qu'il la provoque ou qu'il accepte la proposition de corruption qui lui est faite.

La corruption commise par un agent public est toujours une corruption passive, qu'il soit à l'origine de la corruption ou qu'il y succombe. Elle est dite passive parce qu'elle est le fait d'un agent public corrompu.

L'infraction de corruption dite « passive » est prévue et réprimée par l'article 432-11 alinéas 1 et 2 du C.P.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Il y a corruption passive lorsqu'une personne investie d'une fonction qu'elle tient de l'État, d'une autre collectivité publique, utilise cette fonction en sollicitant ou en acceptant des dons ou des promesses pour accomplir ou avoir accompli, pour s'abstenir ou s'être abstenu d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.

- **UN AUTEUR : LE CORROMPU**

  - Une personne dépositaire de l'autorité publique

    Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

    Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts.

  - Une personne investie d'un mandat électif public

    Sont visés non seulement les membres des grands corps nationaux (Sénat, Assemblée Nationale) mais aussi des personnes faisant partie des assemblées régionales, départementales et communales (membre d'un conseil municipal, conseiller général).

    Sont également visés les présidents et membres élus de certains établissements publics administratifs, tels que les chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture et chambres des métiers.

© SDCP – Tous droits réservés

- Une personne chargée d'une mission de service public

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

➢ L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE PAR L'AUTEUR

- Un acte de sollicitation

La sollicitation implique une démarche, une initiative de l'intéressé. Il fait comprendre à son interlocuteur d'une façon directe ou détournée qu'il doit « payer » pour obtenir l'accomplissement ou le non-accomplissement de l'acte de sa mission.

- Un agrément

L'agrément consiste en l'accord donné par la personne à la proposition qui lui est faite. Il y a alors accord de volontés entre le corrupteur et le corrompu.

L'accord qui scelle la rencontre de volonté entre les deux protagonistes est communément désigné sous l'expression « pacte de corruption », étant noté qu'il est indifférent que ce concours de volontés frauduleuses soit suivi d'exécution ou non.

- De manière directe ou indirecte

Est punissable la sollicitation qui parvient au destinataire par personne interposée. Il faut dans ce cas établir le rôle délictueux, bien qu'indirect, joué par le fonctionnaire.

- À tout moment

L'infraction est punissable quand l'accord entre l'agent public et le particulier est antérieur à l'acte ou l'abstention réalisé par l'agent public.

Elle est également caractérisée quand le pacte de corruption a été conclu postérieurement à l'acte de la fonction.

Il y a ainsi corruption passive même lorsque l'agent public corrompu a anticipé l'accord du particulier corrupteur et accompli spontanément un acte de sa fonction qui a logiquement provoqué ensuite sa gratification.

Sont comprises dans l'incrimination les sollicitations qui tendent à l'obtention de cadeaux en remerciement d'actes accomplis antérieurement.

Le pacte de corruption peut donc intervenir après la réalisation des actes souhaités.

Jurisprudence :

. Il n'importe que des dons, présents ou avantages aient été acceptés par une personne investie d'un mandat électif public postérieurement à l'accomplissement de l'acte de la fonction (Cass. crim., 27 octobre 1997).

➢ UN BÉNÉFICE ATTENDU

- Obtention d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques

Les termes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques doivent être entendus largement. La plupart du temps la récompense prend la forme d'une somme d'argent, d'objets de valeur, d'immeubles, de voyages d'agrément, de droits de chasse.

Jurisprudence :

. Prise en charge imposée à des entreprises par le maire d'une commune de dépenses personnelles telles que voyages d'agrément, frais de chasse en Pologne (Cass. crim., 16/05/01).

© SDCP – Tous droits réservés

- Un lien de causalité entre les sollicitations ou agréments et l'accomplissement ou l'abstention d'actes

Les actes qui ne figurent pas dans le cadre légal ou réglementaire des attributions du fonctionnaire ou de la personne assimilée sont écartés. Les actes de la fonction ne sont pas seulement ceux qui résultent des dispositions légales ou réglementaires, mais aussi ceux qu'impose la discipline de la fonction.

Jurisprudence :
. Un fonctionnaire de police qui propose ou accepte, ou à qui on demande de ne pas dresser procès-verbal d'un fait délictueux qu'il avait compétence pour constater (Cass. crim., 17 nov 1955).

En ce qui concerne les personnes investies d'un mandat électif, l'acte visé est celui qui est en relation avec ses fonctions : émettre des opinions en assemblée, délibérer, voter. Il ne concerne pas les démarches et les interventions facilitées par l'influence dont les élus bénéficient auprès des pouvoirs publics.

- Un acte facilité par la fonction, la mission ou le mandat

C'est l'hypothèse d'un fonctionnaire ou d'un élu qui communique contre rémunération des renseignements dont il a eu connaissance par hasard et indirectement, mais grâce aux facilités que lui donnent sa fonction ou son mandat. C'est le cas d'un fonctionnaire qui profite de sa situation pour consulter des dossiers auxquels il n'a normalement pas accès et monnaye ainsi les indications qu'il a surprises.

Jurisprudence :
. Un fonctionnaire de préfecture affecté au service du logement ayant reçu de l'argent en vue de faciliter la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger (Cass. crim., 03 juin 1997).

- Un avantage pouvant bénéficier à l'agent public ou à un tiers

L'avantage peut donc être perçu par l'auteur lui-même ou reçu par un tiers, personne physique (parent ou ami), ou par une personne morale (parti politique, société écran, etc.).

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONSCIENCE D'AGIR EN VIOLATION DE SON DEVOIR DE PROBITÉ**
- **VOLONTÉ D'OBTENIR UN AVANTAGE**

Lorsque la personne a accepté la proposition qui lui a été faite, il convient d'établir que l'agent public a accepté l'avantage en sachant qu'il avait pour contrepartie d'accomplir ou avoir accompli un acte de sa fonction ou de s'abstenir, ou s'être abstenu d'accomplir un tel acte. Le mobile importe peu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 432-11 AL. 4 DU C.P.**

Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-11 al.1 et 2 du C.P.		- 10 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende (montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction)
AGGRAVÉE		432-11 al.4	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 2 000 000 € d'amende (montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction)

↳ Personnes morales

Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ RÉDUCTION OU EXEMPTION DE PEINE : OUI

L'article 432-11-1 du C.P. prévoit que l'auteur ou le complice de corruption qui permet soit de faire cesser l'infraction, soit d'identifier les autres auteurs ou complices, voit sa peine privative de liberté réduite des deux tiers.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LE TRAFIC D'INFLUENCE

Le trafic d'influence consiste dans le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 432-11 alinéas 1 et 3 du C.P. définit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

Le trafic d'influence est le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public, de solliciter ou d'agréer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui pour abuser ou avoir abusé de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration des distinctions, des emplois, des marchés, etc.

- **UN AUTEUR PARTICULIER**

  - Une personne dépositaire de l'autorité publique

    Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

    Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts.

  - Une personne investie d'un mandat électif public

    Il s'agit non seulement des membres des grands corps nationaux (Sénat, Assemblée nationale), mais aussi des personnes qui font partie des assemblées régionales, départementales et communales. Sont également visés les présidents et membres élus de certains établissements publics administratifs, tels que les chambres de commerce et d'industrie, chambres d'agriculture, chambres des métiers.

  - Une personne chargée d'une mission de service public

    Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ». Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

© SDCP – Tous droits réservés

- Une personne disposant d'une influence

La personne doit bénéficier d'une influence réelle ou supposée auprès d'une autorité ou d'une administration publique. Cette influence doit être directe : c'est l'intéressé qui doit l'exercer lui-même auprès de l'agent ou du service. Le destinataire qui doit faire l'objet de « l'influence » doit être une personne qui dispose d'un pouvoir de décision.

L'ACCOMPLISSEMENT D'UN ACTE PAR L'AUTEUR

- Un acte de sollicitation

La sollicitation implique une démarche, une initiative de l'intéressé. Il fait comprendre à son interlocuteur d'une façon directe ou détournée qu'il doit « payer » pour obtenir l'accomplissement ou le non-accomplissement de l'acte de sa mission.

- Un agrément

L'agrément consiste en l'accord donné par la personne à la proposition qui lui est faite. Il y a alors accord de volontés entre le corrupteur et le corrompu.

- Exprimé de manière directe ou indirecte

La sollicitation ou l'agrément peut être exprimé directement ou indirectement.

Est punissable la sollicitation qui parvient au destinataire par personne interposée. Il faut dans ce cas établir le rôle délictueux, bien qu'indirect, joué par le fonctionnaire.

- À tout moment

L'agrément ou la sollicitation peut exister à tout moment, le texte mentionnant le fait d'abuser ou d'avoir abusé. Ainsi, sont comprises dans l'incrimination les sollicitations qui tendent à l'obtention de cadeaux en remerciement d'actes accomplis antérieurement.

UN BÉNÉFICE ATTENDU

- Obtention d'offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques

Les termes offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques doivent être entendus largement. La plupart du temps la récompense prend la forme d'une somme d'argent, d'objets de valeur, d'immeubles, de voyages d'agrément, de droits de chasse.

UN ACTE D'INFLUENCE

- Solliciter ou accepter d'abuser de son influence

L'influence peut être réelle ou supposée. L'individu abuse du crédit qu'il possède du fait de sa position en vue d'obtenir certaines faveurs au bénéfice d'un tiers. Il ne se place pas dans le cadre de sa fonction, il use ou abuse du crédit qu'il possède ou que l'on croit qu'il possède du fait de sa position sociale ou professionnelle.

Jurisprudence :

. Le directeur régional du service de la Garantie or qui sollicite d'un bijoutier une somme d'argent pour intervenir en sa faveur afin que deux procès-verbaux établis à son encontre, et que ce directeur n'avait pas le pouvoir de classer, n'aient aucune suite pénale (Cass. crim., 06 juin 1989).

Il importe peu que la personne sollicitée obtienne concrètement l'avantage requis.

TENDANT À L'OBTENTION DE DISTINCTIONS, EMPLOIS, MARCHES OU TOUTE DÉCISION FAVORABLE

- Les distinctions

Il s'agit des décorations, médailles, récompenses, etc..

© SDCP – Tous droits réservés

- Les emplois

Ce terme désigne tous les postes, situés à un niveau quelconque de la hiérarchie administrative ou même en dehors de celle-ci, et dont les titulaires sont nommés ou investis par l'autorité.

Jurisprudence :
. Personne qui, titulaire d'une place ou d'une fonction, veut accélérer son avancement par des aides extérieures (C.A. Paris, 11 janvier 1912).

- Les marchés

Il importe peu que le marché obtenu par les manœuvres constitutives du trafic d'influence ait eu un caractère privé, dès lors qu'il nécessitait l'agrément de l'autorité publique *(Cass. crim., 15 mars 2000).*

- Une décision favorable

La décision favorable de l'autorité publique est celle qui, au lieu d'être obtenue par des moyens légitimes, a été obtenue ou poursuivie par des moyens d'influence coupable. Peu importe donc que la décision sollicitée soit régulière et légitime, ce sont les moyens irréguliers employés pour l'obtenir qui vont constituer l'infraction.

Jurisprudence :
. Un fonctionnaire territorial qui accepte en connaissance de cause des sommes d'argent pour tenter d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour au profit d'un étranger et intervient à cette fin auprès d'un assistant parlementaire (C.A. Toulouse, 31 janvier 2002).

➢ D'UNE AUTORITÉ OU D'UNE ADMINISTRATION PUBLIQUE

L'influence exercée par l'auteur doit être directe, il est censé l'exercer lui-même auprès de l'agent ou du service en question. Peu importe que le « destinataire » à influencer soit un individu intervenant ès qualité (parlementaire, magistrat, maire, etc.) ou une pluralité d'individus (commission, jury, etc.) dès lors qu'un pouvoir de décision leur appartient.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE D'AGIR EN VIOLATION DE SON DEVOIR DE PROBITÉ

➢ VOLONTÉ D'OBTENIR UN AVANTAGE

Lorsque la personne a accepté la proposition qui lui a été faite, il convient d'établir que l'agent public a accepté l'avantage en sachant qu'il avait pour contrepartie d'obtenir un avantage à autrui. Peu importe que l'influence ne soit finalement pas exercée ou qu'elle se soit révélée vaine. Le mobile importe peu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 432-11 AL. 4 DU C.P.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont commises en bande organisée.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	432-11 al.3 du C.P.		- 10 ans d'emprisonnement - 1 000 000 € d'amende (montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction)
AGGRAVÉE		432-11 al.4 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 2 000 000 € d'amende (montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction)

↳ Personnes morales

Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

➢ RÉDUCTION OU EXEMPTION DE PEINE : OUI

L'article 432-11-1 du C.P. prévoit que l'auteur ou le complice de trafic d'influence qui permet soit de faire cesser l'infraction, soit d'identifier les autres auteurs ou complices, voit sa peine privative de liberté réduite des deux tiers.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

DES ATTEINTES À L'ADMINISTRATION PUBLIQUE COMMISES PAR DES PARTICULIERS

© SDCP – Tous droits réservés

LES MENACES DE CRIME OU DÉLIT ENVERS UNE PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, CHARGÉE D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC, OU ASSIMILÉE

Elles consistent à proférer la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes ou les biens à l'encontre :

- **d'une personne investie d'un mandat électif public, d'un magistrat, d'un juré, d'un avocat, d'un officier public ou ministériel, d'un militaire de la gendarmerie nationale, d'un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire ou de toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, d'un sapeur-pompier ou d'un marin-pompier, d'un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou d'un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 271-1 du code de la sécurité intérieure, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;**
- **d'un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d'un enseignant ou de tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire ou de toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que d'un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;**
- **d'une personne exerçant une activité privée de sécurité mentionnée aux articles L.611-1 ou L.621-1 du code de la sécurité intérieure dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;**
- **du conjoint, des ascendants ou des descendants en ligne directe des personnes mentionnées ci-dessus, ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes.**

© SDCP – Tous droits réservés

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 433-3 du C.P. définit et réprime l'infraction. Il est à noter que les menaces adressées à certaines personnes dans le but d'entraver l'action de la justice font l'objet d'infractions spécifiques (articles 434-5, 434-8 et 434-15 du C.P.).

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ MENACE DE COMMETTRE UN CRIME OU UN DÉLIT

La menace doit contenir l'annonce de la commission prochaine d'un crime ou délit contre les personnes ou les biens. Si les menaces sont relatives à un bien, elles peuvent consister en l'annonce d'un mal susceptible d'être qualifié destruction, dégradation ou détérioration de ce bien.

La menace est punissable même si elle n'a pas été réitérée ni matérialisée.

➢ UN DESTINATAIRE DE LA MENACE DÉTERMINÉ

La loi énumère de manière limitative les personnes concernées par les menaces.

- Personnes investies d'un mandat électif public (Art. 433-3 al. 1 du C.P)

  Cette expression désigne les membres des grands corps nationaux (Sénat, Assemblée nationale), les personnes faisant partie des assemblées régionales, départementales et communales, membres élus du parlement européen, présidents et membres élus de certains établissements administratifs (chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre des métiers).

- Personnes dépositaires de l'autorité publique (Art. 433-3 al. 1 du C.P.)

  Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions. »

  Sont visés : magistrats, officiers publics ou ministériels, militaires de la gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale, des douanes, de l'inspection du travail, de l'administration pénitentiaire…

- Personnes exerçant une mission de service public (Art. 433-3 al. 1 et 2 du C.P.)

  Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ». Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement.

  On trouve cités les sapeurs-pompiers ou les marins-pompiers (alinéa 1) les enseignants, les agents d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, les professionnels de santé… (alinéa 2)

- Personnes protégées en raison de leurs fonctions (Art. 433-3 al. 1 du C.P.)

  Il s'agit des avocats, des jurés, des gardiens assermentés d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou des agents exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation...

- Personnes exerçant une activité privée de sécurité dans les domaines prévus aux articles L.611-1 ou L.621-1 du C.S.I. (Art. 433-3 al. 3 du C.P.)

  Sont concernés les agents exerçant les activités privées de sécurité suivantes :

  ✓ surveillance ou gardiennage de biens meubles ou immeubles, et sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles,

  ✓ sécurité des personnes se trouvant dans les véhicules de transport public de personnes,

  ✓ transport et surveillance de bijoux de grande valeur, de fonds ou de métaux précieux,

  ✓ protection de l'intégrité physique des personnes,

© SDCP – Tous droits réservés

- ✓ protection des navires civils de commerce battant pavillon français contre des détournements ou des actes de terrorisme,
- ✓ recueil d'informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

↳ Le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe des personnes ci-dessus mentionnées ou de toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes (Art. 433-3 alinéa 4 du C.P.)

➢ UNE MENACE MOTIVÉE PAR LES FONCTIONS DE LA VICTIME

Pour les personnes citées au premier alinéa de l'article 433-3 du C.P., l'infraction n'est constituée que si la ou les menaces interviennent dans l'exercice ou du fait de l'exercice des fonctions exercées.

Pour les agents visés aux alinéas 2 et 3, la menace doit avoir lieu dans l'exercice des fonctions.

Lorsqu'elles sont adressées à un proche de la personne, les menaces doivent être proférées en raison des fonctions exercées par cette dernière.

➢ QUALITÉ DE LA VICTIME CONNUE DE L'AUTEUR

La qualité de la victime doit être apparente ou connue de l'auteur qui agit en raison de cette qualité.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE PORTER ATTEINTE À UNE PERSONNE (OU À SES PROCHES) EN RAISON DE SES FONCTIONS

L'auteur a conscience du trouble créé par les menaces dans l'esprit de la victime. Peu importe qu'il ait eu ou non l'intention de mettre sa menace à exécution, ou qu'il en ait eu ou non les moyens.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 433-3 ALINÉA 5 DU C.P.

Lorsqu'il s'agit d'une menace de mort ou d'une menace d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes.

➢ ARTICLE 433-3 ALINÉA 6 DU C.P.

Lorsqu'il est fait usage de menaces, de violences, ou la commission de tout autre acte d'intimidation pour obtenir de la personne qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, soit qu'elle abuse de son autorité vraie ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux menaces, violences ou actes d'intimidation prévus par l'article 433-3-1 du code pénal.

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	433-3 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		433-3 al.5 du C.P	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		433-3 al.6 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES MENACES, VIOLENCES, OU ACTES D'INTIMIDATION AUX FINS D'OBTENTION D'UNE DÉROGATION AUX RÈGLES DE FONCTIONNEMENT D'UN SERVICE PUBLIC

Le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 433-3-1 du C.P. définit et réprime cette infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **DES MENACES, VIOLENCES OU TOUT ACTE D'INTIMIDATION**

Le délit permet de sanctionner des comportements très variés en ce qu'il vise les menaces, même en l'absence de réitération, les violences et de façon générale tout acte d'intimidation.

- **DIRIGÉS CONTRE UNE PERSONNE PARTICIPANT À L'EXÉCUTION D'UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC**

Est concernée toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, sans condition de statut, de fonction ou de responsabilités.

- **DANS LE BUT D'OBTENIR UNE APPLICATION DÉROGATOIRE DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC**

L'objectif précis est d'obtenir une exemption totale ou partielle, ou une application différenciée des règles de fonctionnement du service public.

La preuve de cette intention pourra être rapportée soit parce que l'auteur l'exprime clairement, soit parce que des éléments de contexte permettent de la déduire. Il pourra en être ainsi, par exemple, de menaces qui suivraient des demandes répétées d'obtention d'un régime différencié auprès d'un agent public.

Exemples :
. pour bénéficier d'horaires réservés aux femmes pour l'accès à une piscine ;
. pour bénéficier d'un régime alimentaire particulier dans les cantines scolaires.

- **AU BÉNÉFICE DE SOI-MÊME OU D'AUTRUI**

Le comportement incriminé doit poursuivre l'objectif précis d'obtenir, pour soi-même ou pour autrui, une application dérogatoire des règles de fonctionnement du service public.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP DOCPro UOPJ

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ D'EXERCER UNE PRESSION SUR LA VICTIME EN VUE D'OBTENIR UNE APPLICATION DÉROGATOIRE DES RÈGLES**

L'auteur a conscience du trouble créé par les menaces ou les violences dans l'esprit de la victime. Peu importe qu'il ait eu ou non l'intention de les mettre à exécution, ou qu'il en ait eu ou non les moyens. La caractérisation de l'infraction nécessite la démonstration d'une intention particulière. Le comportement incriminé doit poursuivre l'objectif précis d'obtenir, pour soi-même ou pour autrui, une application dérogatoire des règles de fonctionnement du service public.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	433-3 -1 al.1 du C.P.		– 5 ans d'emprisonnement – 75 000 € d'amende

  - Personnes morales

    Les personnes morales peuvent être reconnues responsables.

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'OUTRAGE

Constituent une infraction les paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.

Il est également réprimé lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 433-5 du C.P. prévoit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ **QUALITÉ DE LA PERSONNE OUTRAGÉE**

↳ Les personnes chargées d'une mission de service public

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement. Il peut s'agir par exemple du serrurier requis par l'O.P.J.

Jurisprudences :

. La gardienne d'immeuble au service d'un bailleur social, dont les fonctions participent à satisfaire à l'intérêt général de sécurité et de tranquillité des lieux doit être considérée comme une personne chargée d'une mission de service public. (Cass.crim., 08 avril 2025).

. Agents de la DDE occupés à des travaux de peinture et pris à partie par un automobiliste (Cass. crim., 09 octobre 2002).

Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

- Les professionnels de santé ou les membres du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service médico-social
  - ✓ Les professionnels de santé :
    Le code de la santé publique distingue trois types de professions de santé : celles médicales (médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes…), celles de la pharmacie et de la physique médicale et les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, aides-soignants, orthophonistes, ambulanciers…).
  - ✓ Les membres du personnel d'un des établissements visés
    Cette notion a un sens très large et inclut toutes les personnes qui participent au fonctionnement de la structure de soin. Il s'agit du personnel administratif (secrétaires médicales, agents d'accueil…), technique (agents d'entretien) et de sécurité.
- Les personnes dépositaires de l'autorité publique

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts, les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués.

Jurisprudence :
.Traiter de « lâche », de « minable de flic », de « facho », des policiers chargés du maintien de l'ordre à l'occasion d'une manifestation (C.A. Paris, 12 septembre 2000).

Lors d'un contrôle routier, le conducteur insulte les policiers : « vous me faites chier » , « pour qui tu te prends espèce de cowboy »,« j'en ai rien à foutre de faire de la garde à vue » (Cass. crim., 11 octobre 2005).

- Un sapeur-pompier ou un marin-pompier

Sont concernés tous les pompiers, qu'ils soient professionnels, volontaires ou militaires, et toutes les missions qu'ils sont amenés à réaliser.

➢ UNE EXPRESSION OUTRAGEANTE

- Forme de l'outrage

L'article 433-5 du C.P. évoque des paroles, gestes ou menaces, écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques.

- ✓ Par la parole
  Il s'agit de toute émission de la voix frappant l'oreille. Il peut prendre la forme de huées, vociférations, sifflets, cris d'animaux, etc..

  Jurisprudence :
  . Sifflets au passage d'un ministre (Cass. crim., 23 juillet 1925).

  Les outrages par paroles peuvent être indifféremment publics ou non publics.

  Jurisprudences :
  . Propos tenus dans les locaux d'un commissariat (Cass. crim., 04 décembre 2001).
  . Sur la voie publique (Cass. crim., 18 octobre 1972).

  NOTA : Lorsque l'outrage est proféré publiquement on se trouve en présence d'un conflit de textes et les faits peuvent être constitutifs soit du délit d'outrage soit d'injure ou de diffamation prévues par la loi de 1881 sur la presse.
- ✓ Par gestes
  L'outrage par geste est caractérisé par toute action du corps, toute mimique, toute attitude exprimant clairement le dédain, le mépris pour la personne à

© SDCP – Tous droits réservés

laquelle il s'adresse *(Tr. Corr. Besançon, 15 mars 1963)*.L'attitude et le geste ne doivent pas avoir de caractère ambigu. :

Jurisprudence :
. Montrer le poing à un gendarme dans l'exercice de ses fonctions (Cass. crim., 20 mars 1963).

✓ Par menaces

La menace peut être faite par paroles, écrits ou gestes. Peu importe qu'elle soit publique ou non.

Jurisprudence :
. Dire à des policiers « je mettrai le temps qu'il faudra mais je vous aurai » (Cass. crim., 15 mai 2002).

✓ Par écrits ou images non rendus publics ou par l'envoi d'objet quelconque

L'écrit est la reproduction de la pensée sur un support matériel quelconque.

Par image il faut entendre tous les produits des arts variés du dessin, les emblèmes, symboles, les photographies, les vidéos.

En précisant que le délit d'outrage n'était applicable que lorsque les écrits ou images n'étaient pas rendus publics, le code pénal a voulu rendre applicable la loi du 29 juillet 1881 lorsqu'il y a publicité.

Lorsque le délit est réalisé par l'envoi d'objet quelconque, ce dernier doit avoir une signification outrageante ou, du fait des circonstances, l'envoi doit revêtir une telle signification.

Un contenu outrageant en relation avec l'exercice de la fonction

L'acte doit porter atteinte à la dignité de la personne visée ou au respect dû à sa fonction. Il tend à diminuer l'autorité morale dont elle est investie.

Il importe peu que le comportement vise directement la personne dans l'exercice de sa mission ou à l'occasion de sa mission ou de sa fonction. Il doit exister un lien de causalité entre le message et la qualité attribuée à la personne.

La Cour de cassation exige que les juges du fond constatent et justifient le rapport entre le fait outrageant et la fonction.

Jurisprudence :
. Un commandant de gendarmerie qui avait été traité d'alcoolique et d'incompétent notoire (C.A .Toulouse, 30 janvier 2003).

Toute parole, toute expression dont la violence ou le caractère blessant traduit un mépris certain, un manque de respect envers l'autorité est nécessairement outrageante. *(C.A. Aix en Provence, 23 juin 1997).*

Jurisprudence :
. Paroles telles que « nique ta mère ! Je nique la police ! La police ce sont des fachos, c'est eux qui assassinent » (C.A. Aix en Provence, 23 juin 1997).

Lorsqu'un représentant de la puissance publique est outragé en dehors de l'exercice de ses fonctions, l'expression outrageante doit se rapporter à l'exercice de sa fonction.

Jurisprudence :
. « Le maire n'est pas respectable » en faisant allusion à l'exercice de son mandat (Cass. crim., 18 janvier 1956).

Caractère direct ou indirect de l'outrage

Le message doit avoir été adressé à la personne qu'il concerne. Le principe est que la personne qualifiée doit être personnellement et directement visée par l'auteur de l'outrage. Ainsi la qualification d'outrage s'applique sans difficulté aux lettres offensantes envers un fonctionnaire des impôts et un huissier de justice qui leur sont directement adressées *(Cass. crim., 21 mai 1997).*

© SDCP – Tous droits réservés

Cependant, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence afin de mieux protéger les agents publics. Ainsi dans des hypothèses où le message n'avait pas été adressé à l'offensé mais pouvait être connu de lui, elle retient l'incrimination d'outrage et non celles de diffamation et injure non publiques.

Jurisprudences :

. Policier auteur d'un tract apposé dans un commissariat et distribué à différents officiers mettant en cause l'un d'eux, délégué d'un autre syndicat. « Le tract incriminé, diffusé au sein d'un groupement de personnes liées par une communauté d'intérêts, a été affiché dans le service auquel appartient la partie civile et qu'il comporte à l'égard d'une personne dépositaire de l'autorité publique, des allégations, non détachables de ses fonctions, mettant en cause ses compétences professionnelles et son intégrité. » (Cass. crim., 04 décembre 2001).

. Diffusion d'une lettre ouverte mettant en cause l'intégrité morale d'un président d'université (Cass. crim., 18 avril 2000).

Il n'est donc pas nécessaire selon la jurisprudence que l'imputation ait été adressée directement à l'intéressé.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE LA PERSONNE OUTRAGÉE**
- **CONSCIENCE D'ADRESSER À AUTRUI UN MESSAGE POUVANT PORTER ATTEINTE À SA DIGNITÉ OU AU RESPECT DÛ À SA FONCTION**

La personne a dû se rendre compte du caractère de l'acte outrageant et de sa portée offensante.

Jurisprudence :

. Les paroles prononcées, à l'occasion d'un contrôle par les policiers, qui ne sont pas la simple expression de la colère et traduisent une volonté d'humilier, d'intimider les policiers caractérisent le délit d'outrage dès lors que, par cette attitude, le prévenu avait parfaitement conscience du caractère outrageant de ses paroles et les a réitérées (Cass. crim., 15 mai 2002).

Lorsque l'outrage est indirect, c'est-à-dire exprimé hors la présence de la personne qualifiée, il est nécessaire d'établir que son auteur savait que son propos lui serait rapporté. Peu importe le mobile. Ainsi il y a outrage même si le particulier qui s'exprime ainsi prétend répondre à l'acte irrégulier d'un agent public.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 433-5 ALINÉA 3 DU C.P.**

Lorsque l'outrage est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, du domicile du patient ou d'un établissement scolaire ou éducatif, ou à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

- **ARTICLE 433-5 ALINÉA 4 DU C.P.**

Lorsque l'outrage est commis en réunion.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	433-5 al.1 du C.P.		- 7 500 € d'amende - T.I.G.
		433-5 al.2 du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE		433-5 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent article en référence à l'alinéa 1	- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende
		433-5 al.4 du C.P.	Circonstance prévue au présent article en référence à l'alinéa 1	- 6 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende
		433-5 al.4 du C.P.	Circonstance prévue au présent article en référence à l'alinéa 2	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables conformément aux dispositions de l'article 121-2 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LA RÉBELLION

Le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant, dans l'exercice de ses fonctions, pour l'exécution des lois, des ordres de l'autorité publique, des décisions ou mandats de justice, est une rébellion et constitue une infraction.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 433-6 du C.P. définit la rébellion et l'article 433-7 du C.P. la réprime.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE VICTIME PARTICULIÈRE

↳ Une personne dépositaire de l'autorité publique

Est dépositaire de l'autorité publique celui qui a « un pouvoir de décision fondé sur la parcelle de l'autorité publique que lui confèrent ses fonctions, qu'il soit fonctionnaire au sens strict, militaire, magistrat, officier public ou ministériel ».

Sont notamment concernés les policiers, les militaires de la gendarmerie, les douaniers, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs et les fonctionnaires des eaux et forêts, les responsables des exécutifs locaux (maires, présidents d'intercommunalités, des conseils départementaux et régionaux) mais aussi les adjoints aux maires et conseillers municipaux délégués.

↳ Une personne chargée d'une mission de service public

Est chargé d'une mission de service public celui qui accomplit « à titre temporaire ou permanent, volontairement ou sur réquisition des autorités, un service public quelconque ».

Il réalise ou participe à une mission d'intérêt général, sans avoir reçu de pouvoir de décision ou de commandement. Il peut s'agir par exemple du serrurier requis par l'O.P.J.

Les élus locaux, lorsqu'ils ne se voient confier par délégation aucune prérogative de puissance publique, comme les parlementaires, ont la qualité de personnes chargées d'une mission de service public.

➢ AGISSANT DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS

Il n'y a rébellion que si la résistance se manifeste alors que l'agent opère dans le cadre de ses fonctions.

L'art 113-3 du règlement général d'emploi de la police nationale dispose que « les fonctionnaires actifs de la police nationale sont tenus, même lorsqu'ils ne sont pas en service, d'intervenir de leur propre initiative pour porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public et protéger l'individu et la collectivité contre les atteintes aux personnes et aux biens.

Tout accident ou blessure survenus en de telles circonstances sont considérés comme intervenus en service ». Ce principe est validé par la Cour de cassation.

© SDCP – Tous droits réservés

Jurisprudence :
. Tout fonctionnaire de police est considéré comme étant en service et agissant dans l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'il intervient dans sa circonscription et dans le cadre de ses attributions, de sa propre initiative ou sur réquisition, pour prévenir et réprimer tout acte de nature à troubler la sécurité et l'ordre publics (Cass. crim.15 décembre 2015).

➢ POUR L'EXÉCUTION DES LOIS, DES ORDRES DE L'AUTORITÉ PUBLIQUE, DES DÉCISIONS OU MANDATS DE JUSTICE

Il n'y a rébellion que si la résistance se manifeste alors que l'agent opère dans le cadre d'une mission de police judiciaire (flagrant délit, préliminaire, exécution d'une commission rogatoire, d'un mandat de justice ou d'un jugement, etc.), ou de police administrative (maintien ou rétablissement de l'ordre public, etc.)

Jurisprudence :
. Individu qui après avoir commis un vol avec port d'arme, résiste violemment aux gendarmes en service et en tenue qui tentaient de procéder à son arrestation. Les gendarmes agissaient nécessairement pour l'exécution des lois (Cass. crim., 24 octobre 1984).

L'ordre peut être implicite (ex. : contrôle d'identité par un A.P.J effectué « sur ordre et sous la responsabilité d'un O.P.J. »), mais peut également nécessiter une autorisation préalable ou une réquisition d'un magistrat (commission rogatoire, mandats, etc.)

La Cour de cassation estime toutefois que la rébellion peut être constituée même si l'acte accompli par l'agent, dans l'exercice de ses fonctions, se révéle être illégal.

Jurisprudence :
. L'illégalité de l'acte accompli par les agents dans l'exercice de leurs fonctions, à la supposer établie, était sans incidence sur la procédure dirigée contre le prévenu des chefs de rébellion et d'outrage (Cass. crim., 1er septembre 2004).

Si l'agent commet un acte sans lien avec sa mission (ex : litige d'ordre privé), la résistance qui lui serait opposée ne constituerait pas une rébellion.

➢ UN ACTE DE RÉSISTANCE VIOLENTE

Sont exclus du champ d'application de la rébellion une simple désobéissance aux ordres de l'autorité publique, ou un obstacle passif à l'accomplissement de sa mission par un agent public.

Jurisprudence :
. Un sexagénaire d'allure frêle qui s'est borné à refuser de suivre les gendarmes en s'accrochant au volant de son véhicule (Cass. crim., 1er mars 2006).

La jurisprudence retient la rébellion dès lors que la personne use de violence, qu'elle prend l'initiative de la confrontation.

Jurisprudences :
. Agent frappé à coups de poing ou de pied (Cass. crim., 06 novembre 2001).

. Par sa résistance violente, le mis en cause a provoqué la chute de deux gardiens de la paix dans un escalier mécanique (C.A. Paris, 23 septembre 1982).

. Un homme qui au moment de la fouille de sécurité, s'est énervé, a jeté ses effets personnels au sol, a insulté les policiers et a porté un coup de pied à la main droite du brigadier de police (Cass. crim., 23 mai 2006).

La Cour de cassation estime que caractérise notamment le délit de rébellion tout acte de résistance active à l'intervention des agents de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers *(Cass. crim., 11 mai 2005).*

Jurisprudence :
. Journaliste qui dans le métro avait injurié les policiers venus interpeller l'auteur d'une tentative de vol. Il s'était débattu au moment de son interpellation et avait réussi à prendre la fuite mais n'avait frappé aucun des policiers. (Cass. crim., 07 novembre 2006).

La rébellion suppose donc un obstacle mis à l'accomplissement de sa mission par un agent public. Cet obstacle ne peut être purement passif même s'il n'implique pas

© SDCP – Tous droits réservés

forcément un acte d'agression. La résistance doit être violente, ce qui peut poser problème à la distinction entre violences volontaires et rébellion. La rébellion n'engendre pas nécessairement un préjudice personnel pour l'agent.

On peut considérer qu'il y aura violences volontaires aggravées si l'acte a été commis à l'égard d'un agent public qui n'exerçait pas de prérogative à destination de l'individu violent.

Par contre il y aura rébellion si l'acte a été accompli alors que l'agent public exerçait ses fonctions à l'égard de l'individu qui a répondu par un acte violent. Cet acte ne peut alors être envisagé que sous la qualification de rébellion *(Cass. crim., 21 février 2006).*

Jurisprudence :
. Lors du contrôle d'un véhicule dont il était le passager un individu avait outragé trois gardiens de la paix, exercé sur eux des violences et résisté à son arrestation. La Cour de cassation retient la rébellion en relevant que l'individu n'avait pas commis d'actes de violences distincts de ceux constituant une résistance violente, élément constitutif de la rébellion.(Cass. crim., 21 février 2006).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONNAISSANCE DE LA QUALITÉ DE L'AGENT PUBLIC

En général cette connaissance résulte du fait que l'agent public était en uniforme ou disposait de signes distinctifs (brassard, carte professionnelle, etc.) et a précisé à l'intéressé l'objet de son intervention.

➢ VOLONTÉ DE RÉSISTER À L'AGENT PUBLIC

Le mobile est indifférent. Il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'auteur a agi volontairement en ayant conscience d'exercer des violences ou voies de fait.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ ARTICLE 433-7 ALINÉA 2 DU C.P.

Lorsque la rébellion est commise en réunion.

➢ ARTICLE 433-8 DU C.P.

Lorsque l'auteur de la rébellion est porteur d'une arme, que celle-ci soit apparente ou cachée.

Jurisprudence:
. Le suspect se montrait au cours des premières heures de garde à vue particulièrement irascible, menaçant brusquement l'enquêteur en charge de son affaire, de le frapper avec une chaise, de sorte qu'il devait être maîtrisé par le recours à la force. (C.A. Amiens 19 décembre 2007).

Un autre degré d'aggravation est prévu lorsque la rébellion armée est commise en réunion.

➢ ARTICLE 433-9 DU C.P.

Lorsque l'auteur de la rébellion est détenu.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	433-7 al.1 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
AGGRAVÉE		433-7 al.2 du C.P	Circonstance prévue au présent article	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
		433-8 al.1 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
		433-8 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		433-9 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- Cumul des peines de la rébellion et de l'infraction pour laquelle l'auteur est détenu

↳ Personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables conformément aux dispositions de l'article 121-2 du C.P..

➢ TENTATIVE : NON

➢ COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

⚖ *Jurisprudence :*

. L'assistance apportée à l'auteur principal constitue une complicité de rébellion. Il en est ainsi du fait pour la personne de jeter des graviers et débris de verre en direction d'un policier, en sommant celui-ci de relâcher son camarade interpellé par des fonctionnaires de police pour l'exécution d'un mandat d'arrêt et qui avait fait preuve d'une vive résistance (Cass. crim., 8 décembre 2009)

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA PROVOCATION DIRECTE À LA RÉBELLION

Consiste à provoquer directement quelqu'un à commettre le délit de rébellion, la provocation étant manifestée soit par des cris ou des discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 433-10 du C.P. prévoit et réprime la provocation directe à la rébellion.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN ACTE DE PROVOCATION DIRECTE

Il s'agit de réprimer les agissements de ceux qui rendent particulièrement difficile la mission des représentants des forces de l'ordre (interpellation, expulsion, etc.) en provoquant directement la personne à un acte de rébellion.

Cette provocation doit être directe pour être répréhensible, en ce sens elle doit tendre à la commission des faits précisément désignés par la loi. Il est donc nécessaire qu'il existe entre la provocation et ces faits « une relation précise et incontestable et un lien étroit ». Les termes de la provocation doivent tendre sans ambiguïté à une opposition violente à l'action d'un dépositaire de l'autorité publique.

Il importe peu que cette provocation directe ait été suivie ou non d'effet. Cette provocation n'a pas à s'adresser à une personne déterminée puisque l'article 433-10 du C.P. prévoit la provocation commise par la distribution d'écrits ou par tout moyen de transmission de l'écrit ou de la parole.

➢ MANIFESTÉ PAR DIVERS MOYENS

Les moyens mis en œuvre peuvent être des cris ou discours publics, des écrits affichés ou distribués ou tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la parole ou de l'image. Les cris ou discours incriminés doivent avoir été tenus sur la voie publique ou dans un lieu public.

Les tracts appelant à la rébellion peuvent avoir été remis de la main à la main ou distribués dans les boîtes aux lettres.

L'article 433-10 alinéa 2 du C.P. précise que lorsque le délit a été commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, ce sont les dispositions particulières qui régissent ces matières qui sont applicables, en l'espèce la loi du 29 juillet 1881 sur la presse.

⚖ *Jurisprudence :*
Est caractérisé le délit de provocation à la rébellion dont est déclaré coupable le prévenu qui a harangué la foule de jeunes présents, en les incitant à faire obstacle à son interpellation dans les termes suivants : « Venez, ils ne sont que quatre, on va les défoncer » (Cass.crim., 21 Février 2017)

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **VOLONTÉ D'INCITER UN TIERS À COMMETTRE UN ACTE DE RÉBELLION**

Peu importe que l'incitation ait été suivie d'effet ou non. Il s'agit d'une infraction formelle qui se réalise par le simple accomplissement des actes, sans qu'il soit besoin qu'ils soient suivis d'effet.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	433-10 al.1 du C.P.		- 2 mois d'emprisonnement - 7 500 € d'amende

NOTA : Si la provocation est suivie d'effet, son auteur pourra être poursuivi comme complice de la rébellion par instruction au sens de l'article 121-7 du C.P. et donc être sanctionné plus sévèrement.

  - Personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables conformément aux dispositions de l'article 121-2 du C.P..

- **TENTATIVE : NON**
- **COMPLICITÉ : OUI**

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

DES ATTEINTES À L'ACTION DE LA JUSTICE

© SDCP – Tous droits réservés

LA NON-DÉNONCIATION DE CRIME

Le fait pour une personne ayant connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, constitue une infraction.

Ces dispositions ne s'appliquent pas, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs, aux parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime, au conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.

Sont également exemptées les personnes astreintes au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 226-13 du C.P.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 434-1 du C.P. prévoit et réprime le délit.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ CONNAISSANCE DE LA COMMISSION D'UN CRIME

L'obligation de dénonciation concerne les crimes dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. En effet, la dénonciation se doit d'être utile.

La Cour de cassation impose aux juges du fond de constater l'existence de l'infraction dans tous ses éléments (Cass. crim. 17 avril 1956).

Sont visées les infractions de nature criminelle, peu importe la nature du crime. L'incrimination est également applicable à la tentative de crime. Le simple projet criminel, en l'absence de tout commencement d'exécution, n'est pas concerné.

➢ ABSTENTION DE DÉNONCIATION

On est en présence d'une infraction d'omission : l'individu avait la possibilité d'avertir les autorités administratives ou judiciaires, et il ne l'a pas fait. On entend ici par autorité administrative ou judiciaire, toute autorité susceptible de mesurer l'importance de l'information et d'y donner suite : le ministère public, les fonctionnaires de police, de la gendarmerie nationale.

La jurisprudence admet que la dénonciation puisse également être faite auprès de toute personne qui intervient pour leur compte.

Jurisprudence :

. Personne qui informe un médecin inspecteur de la santé appartenant à la direction départementale de la santé et de l'action sociale, placée sous la direction du préfet d'un département, du viol d'une victime mineure par son père (Cass. crim., 13 octobre 1992).

© SDCP – Tous droits réservés

- La révélation de l'existence d'un crime

Toutes les modalités de dénonciation sont admissibles. L'obligation de dénonciation implique la révélation de l'existence d'un crime. L'information donnée doit porter sur les faits eux-mêmes et non sur l'identité de l'auteur du crime, de son complice ou son lieu de résidence.

Jurisprudence :
. L'incrimination génère l'obligation de dénoncer le crime et non celle de dénoncer l'identité ou le refuge de ses auteurs (Cass. crim., 26 février 1959).

- Objectif de la révélation

L'information est destinée à prévenir un trouble à l'ordre public. Elle doit prévenir ou limiter les effets du crime : c'est le cas dans le cadre d'une tentative où la dénonciation est susceptible d'éviter le crime.

Elle peut également permettre d'éviter la commission de nouveaux crimes, notamment par l'identification des auteurs.

III - ÉLÉMENT MORAL

S'ABSTENIR VOLONTAIREMENT DE DÉNONCER UN CRIME

La personne, consciente qu'un crime était en train de se commettre ou allait se produire ne l'a pas dénoncé *(Cass. crim., 07 novembre 1990)*. L'intention se déduit donc de la connaissance du crime et de son absence de dénonciation.

Le mobile pouvant expliquer l'abstention importe peu.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

ARTICLE 434-2 DU C.P.

Lorsque le crime non dénoncé constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme (trahison, espionnage, attentat, etc.). Dans ce cas, les dispositions relatives l'immunité familiale prévues par l'article 434-1 du C.P. ne sont pas applicables.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	434-1 al.1 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
AGGRAVÉE		434-2 du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende

- Personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables conformément aux dispositions de l'article 121-2 du C.P..

TENTATIVE : NON

COMPLICITÉ : OUI

La complicité est punissable conformément aux dispositions des articles 121-6 et 121-7 du C.P.. Elle suppose un des faits constitutifs de complicité prévus par la loi, à

© SDCP – Tous droits réservés

savoir : aide et assistance, provocation ou instructions données. Ainsi peut se rendre complice celui qui incite l'auteur à ne pas dénoncer le crime dont ce dernier a été témoin.

- **<u>IMMUNITÉ FAMILIALE</u> : OUI (SAUF POUR LES CRIMES COMMIS SUR MINEURS)**

L'incrimination n'est pas applicable aux proches de l'auteur ou du complice du crime, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs.

Les proches sont les parents en ligne directe et leurs conjoints, les frères et sœurs et leurs conjoints ainsi que le conjoint ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec l'auteur ou le complice du crime. Sont donc inclus le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité.

- **<u>AUTRES EXCEPTIONS</u> :**

Les personnes astreintes au secret professionnel ne sont pas tenues de dénoncer le crime dont elles auraient connaissance.

Celui qui a participé au crime est également excepté de l'obligation de dénonciation.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE TÉMOIGNAGE MENSONGER

L'infraction consiste en un témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

Le délit est défini et réprimé à l'article 434-13 du C.P..

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN TÉMOIGNAGE INTERVENANT DEVANT UNE JURIDICTION OU UN O.P.J.

Le témoignage est le récit fait oralement par une personne de ce qu'elle a vu ou entendu (MERLE et VITU).

Le témoignage mensonger pour être punissable doit avoir été fait en justice, soit devant une juridiction quelconque, soit devant un O.P.J. lorsque celui-ci agit en exécution d'une commission rogatoire.

Le terme juridiction présente un caractère général : il peut s'agir tant des juridictions pénales que des juridictions civiles, administratives ou financières. Ainsi le faux témoignage peut être fait devant :

- Une juridiction de jugement de droit commun (cour d'assises, tribunal correctionnel, etc.) ou spécialisée (juridiction pour mineurs, juridiction compétente en matière économique et financière, etc.)
- Une juridiction d'exception (tribunal aux armées, etc.)
- Une juridiction d'instruction. Est pareillement punissable le faux témoignage devant un O.P.J. lors de l'exécution d'une commission rogatoire. Nombre de témoignages destinés à couvrir les besoins d'une information sont en fait reçus par des O.P.J. agissant sur mandat du juge d'instruction, il semblait donc logique qu'ils entrent dans le champ d'incrimination. Par contre les déclarations mensongères faites au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance ne sont pas punissables.
- Une juridiction civile (tribunal d'instance, tribunal judiciaire, tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, etc.)
- Une juridiction administrative (tribunal administratif, cour administrative d'appel, etc.)

➢ UN TÉMOIGNAGE FAIT SOUS SERMENT

Le faux témoignage ne peut résulter que d'une déclaration faite sous la foi du serment. Le mensonge ne suffit pas, doit s'y ajouter la violation d'un serment qui donne plus de crédit à la déposition du témoin en faisant présumer la sincérité de ses dires. La prestation de serment confère un gage de plus grande loyauté sur laquelle le juge est censé s'appuyer pour dégager son intime conviction.

Le serment est valablement prêté en utilisant les formules de la loi : le témoin prête serment de dire la vérité, toute la vérité.

L'infraction ne peut être retenue à l'encontre des mineurs de moins de 16 ans (la prestation de serment n'étant pas exigée), des personnes sous le coup d'une condamnation à l'interdiction de témoigner en justice autrement que pour y faire de

© SDCP – Tous droits réservés

simples déclarations. D'autres incapacités tiennent au statut de la personne. Il en est ainsi de la partie civile qui a un intérêt particulier à la solution du litige, du témoin assisté, etc.

Le faux témoignage ne peut être retenu à l'encontre de la personne entendue par l'O.P.J. dans le cadre de la commission rogatoire sous le régime de la garde à vue, dans la mesure où cette personne n'est pas tenue de prêter serment. Elle bénéficie ainsi du droit reconnu au suspect de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

➢ UN TÉMOIGNAGE MENSONGER

Le code pénal n'énumère pas les moyens trompeurs. Toute altération faite sciemment de la vérité est incriminée, peu importe ses manifestations ou ses formes, dès lors qu'elle a pu avoir une influence sur la décision du juge.

Le faux témoignage étant une infraction de commission, il requiert un acte positif. Ainsi le refus de comparaître ou de déposer ne peut être assimilé à un faux témoignage. Le faux témoignage peut consister en l'affirmation d'un fait inexact.

Jurisprudence :
. Personnes convoquées devant le tribunal correctionnel en qualité de témoins dans le cadre d'un procès à l'encontre d'un gardien de la paix pour grivèlerie de taxi et violences volontaires qui ont confirmé sous serment l'emploi du temps de leur ami supposé avoir passé la soirée avec eux dans un restaurant, et avoir quitté les lieux à une heure incompatible avec celle de l'agression du chauffeur de taxi (C.A. Paris, 26 juin 2001).

Le mensonge peut également consister en la négation d'un fait véritable : le témoin qui déclare ne pas savoir, alors qu'il sait, tombe sous le coup de la loi pénale.

Le mensonge peut être toutefois réalisé par omission. Il en est ainsi si le témoin garde spontanément le silence sur un point déterminé, ou donne une réponse partielle : les faits, de par leur présentation incomplète se trouvent dénaturés en totalité ou en partie.

Jurisprudence :
. Un témoin déclare avoir vu la victime porter des coups à l'auteur du meurtre mais s'abstient de préciser que c'est celui-ci qui a provoqué dans un premier temps la victime et a porté les premiers coups.

Le témoignage doit avoir été déterminant : le faux témoignage n'est punissable que s'il se produit à propos de déclarations qui peuvent avoir une incidence sur la solution du procès au cours duquel le témoin est entendu. Même si cet élément n'apparaît pas dans le texte de l'article 434-13 du C.P., il est le fruit de l'analyse jurisprudentielle des décisions de la Cour de cassation. La déclaration doit porter sur des circonstances essentielles du fait ayant donné lieu au litige pour que le témoignage soit considéré comme déterminant. *« Un faux témoignage consiste en une altération volontaire de la vérité portant sur les circonstances essentielles du fait poursuivi » (C.A. Paris, 27 février 1996).*

Est tenue pour essentielle toute circonstance susceptible d'entraîner la conviction du juge. *« Le faux témoignage est punissable dès lors que l'altération de la vérité, affectant la déposition faite en justice, porte sur une circonstance présentant un intérêt dans l'affaire. » (Cass. crim., 27 janvier 1960).*

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ L'AUTEUR A CONSCIENCE DE MENTIR, DE TRAHIR LE SERMENT PRÊTÉ

L'infraction est intentionnelle. Elle suppose chez son auteur une volonté délibérée de tromper. Le mensonge ne peut être qu'intentionnel et fait de mauvaise foi.

© SDCP – Tous droits réservés

➢ **DESSEIN CONSCIENT DE TROMPER EFFECTIVEMENT LA JUSTICE**

Le délit de faux témoignage ne peut être le fait d'une imprudence ou d'une inattention. La loi ne punit pas le témoin qui se trompe ou commet une erreur, mais celui qui volontairement et sciemment fait un mensonge et trahit ainsi le serment qu'il a prêté de dire la vérité.

Il en est de même de l'erreur d'appréciation commise de bonne foi par le témoin. Il ne s'agit pas d'une attitude volontaire, le témoin pouvant être égaré par son émotion, son imagination, la confusion de ses souvenirs.

L'infraction est caractérisée quel que soit le mobile.

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ **ARTICLE 434-14 1° DU C.P.**

Lorsque le témoignage mensonger est provoqué par la remise d'un don ou une récompense quelconque.

Le fait que soit visée une « récompense quelconque » par le texte est interprété comme renvoyant à toute contrepartie ayant un impact sur le témoignage.

⚖ *Jurisprudence :*
. Témoin qui avait menti pour la défense de l'emploi dans sa ville, la sauvegarde de l'emploi pouvant constituer la circonstance aggravante de contrepartie ayant déterminé le témoignage mensonger (C.A. Douai, 22 mai 1996).

➢ **ARTICLE 434-14 2° DU C.P.**

Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.

V - RÉPRESSION

➢ **PEINES ENCOURUES**

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	434-13 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		434-14 1° du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		434-14 2° du C.P.	Circonstance prévue au présent article	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende

↳ Personnes morales

Les personnes morales sont pénalement responsables conformément aux dispositions de l'article 121-2 du C.P.

➢ **TENTATIVE : NON**

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

Elle peut se confondre avec le délit de subornation de témoin incriminé à l'article 434-15 du C.P.. Ainsi, la complicité de faux témoignage peut être punissable au titre de la subornation de témoin, mais également dans les termes du droit commun, ce qui permet d'appliquer des peines plus fortes, notamment lorsque la subornation a été suivie d'effet.

© SDCP – Tous droits réservés

Jurisprudence :

. Prostituée reconnue coupable de complicité de faux témoignage, alors que les personnes contre lesquelles était dirigée la déposition étaient passibles de peines criminelles. La personne, ancienne prostituée, avait fourni de fausses informations à l'auteur principal et l'avait incité à les répéter devant l'O.P.J. dans le cadre d'une commission rogatoire (C.A. Toulouse, 09 février 2006).

➢ **RÉDUCTION OU EXEMPTION DE PEINE : OUI**

L'article 434-13 alinéa 2 du C.P. précise que le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement.

Jurisprudence :

. Faux témoignage fait sous serment devant les enquêteurs agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, mais qui avait été suivi deux jours plus tard d'une rétractation spontanée. Il a été jugé que l'infraction était bien établie, mais que la rétractation par la prévenue, avant la décision mettant fin à la procédure d'instruction, devait conduire à l'exempter de peine (C.A. Paris, 04 juin 2007).

La rétractation doit intervenir avant que le témoignage soit considéré comme irrévocable. C'est la clôture des débats qui en jurisprudence a toujours marqué la limite au-delà de laquelle la rétractation doit être considérée comme tardive.

Le principe de l'exemption est uniquement formulé à propos de l'infraction simple de faux témoignage, mais il semble logique de l'appliquer également au délit aggravé visé à l'article 434-14 du C.P..

On peut considérer comme rétractation toute manifestation de repentir suffisamment significative pour effacer le mensonge. Elle doit revêtir un caractère spontané.

Jurisprudences :

. N'est pas spontanée la rétractation d'un témoignage à la demande du juge d'instruction (C.A. Paris, 18 février 1998).

. N'est pas spontanée la rétractation intervenue après la mise en examen du faux témoin (C.A. Paris, 10 décembre 2003).

La rétractation vaut exemption de peine pour l'auteur. Bien que poursuivi et reconnu coupable du délit, il ne sera pas condamné à une peine.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

DES ATTEINTES À LA CONFIANCE PUBLIQUE

© SDCP – Tous droits réservés

DES FAUX

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE FAUX ET L'USAGE DE FAUX

Le faux consiste en toute altération de la vérité de nature à causer un préjudice, et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-1 du C.P. définit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

L'infraction est constituée par une altération préjudiciable de la vérité faite dans un document avec la volonté de tromper.

➢ **ÉTABLISSEMENT D'UN SUPPORT MATÉRIEL DU FAUX**

↳ Le support du faux

Celui-ci doit tout d'abord être un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée. Il doit avoir pour objet ou pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui conduit à exiger une certaine valeur probatoire pour ce support.

✓ Un écrit

Le faux est principalement commis dans un écrit. L'article 441-1 du C.P. ne définit pas la nature de cet écrit. Il s'agit donc de tout écrit du moment qu'il n'est pas visé par un texte incriminant un faux spécial (art. 441-2 à 441-7 C.P.). L'écrit désigne « tout signe ou ensemble de signes matériels, visibles et permanents, servant à l'expression, la fixation et la transmission de la pensée » (MERLE ET VITU).

L'écriture peut être manuscrite, dactylographiée, gravée ou encore peinte. Peu importe la langue ou le langage utilisés.

✓ Autres supports de la pensée

Cette formulation est très large, et laisse la possibilité d'étendre l'infraction de faux aux nouveaux supports pouvant être découverts. Ces autres supports comprennent : les CD-rom, DVD, disque dur, film, microfilm, clés U.S.B., etc.

L'incrimination de faux présente également l'intérêt de pouvoir sanctionner la falsification de documents informatiques en dehors de toute atteinte à un système de traitement automatisé de données.

⚖ *Jurisprudence :*

. Directrice adjointe de mutuelle, responsable de l'exploitation informatique, procédant à des saisies de remboursements indus en mentionnant de faux actes médicaux avant d'établir de faux décomptes de remboursement. Ces derniers constituent des documents faisant titre entrant dans les prévisions de l'article 441-1 du C.P. (Cass. crim. 24 janvier 2001).

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Valeur probatoire du support du faux

Le code pénal vise non seulement les écrits ou supports qui ont pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, mais aussi ceux qui peuvent avoir cet effet. Peuvent donc être falsifiés des documents qui ont été créés pour valoir preuve dès l'origine, mais aussi des documents dits « de hasard » qui n'ont pas été créés à cette fin, mais qui vont ensuite servir de preuve.

Les documents établis dès l'origine pour établir un droit ou un fait peuvent consister en un acte juridique (contrat de vente, testament, reconnaissance de dette) ou en un acte de l'état civil. Sont également retenus les documents qui sont établis pour faire la preuve d'un acte juridique.

Jurisprudence :
. Falsification d'un constat amiable d'accident de la circulation (Cass. crim., 1er juin 1981).

Sont également pris en compte les « documents de hasard ».

Jurisprudences :
. Correspondance privée entre deux personnes non établie à des fins probatoires, falsifiée et utilisée dans une instance judiciaire pour établir la preuve d'un fait (Cass. crim., 16 février 1977).
. Falsification d'une lettre d'embauche (Cass. crim., 16 novembre 1995).

Les factures ne constituant que des déclarations unilatérales soumises à vérification, ne peuvent en elle-même avoir un effet probatoire et donc être susceptibles d'un faux. Toutefois elles peuvent acquérir une valeur probatoire lorsqu'elles sont passées en comptabilité et leur falsification tombe alors sous le coup de l'article 441-1 du C.P. *(cass. crim., 05 avril 1993).*

En ce qui concerne la copie d'un document, la possibilité de réaliser un faux dépend de la valeur probatoire reconnue à cette copie.

Jurisprudence :
. La production en justice, sous forme de photocopie, d'un document contrefait constitue un faux (Cass. crim., 16 novembre 1995).

Le faux et l'usage de faux sont tous deux incriminés par l'article 441-1 du C.P., mais constituent deux infractions distinctes.

↳ Une falsification

L'article 441-1 du C.P. ne donne aucune indication sur les modalités de la falsification constitutive du faux. Il vise l'altération de la vérité accomplie par quelque moyen que ce soit.

✓ Une falsification matérielle

Il y a faux matériel lorsque c'est le support qui est falsifié, l'aspect physique du document. La particularité du faux matériel est qu'il porte en lui-même la trace de sa falsification : ce type de falsification peut se constater matériellement par l'examen du support, du document même. Il en existe deux grands types : le faux matériel par altération d'un document authentique, et le faux matériel par des procédés qui peuvent donner l'apparence de l'authenticité à un document qui ne l'est pas.

Ainsi l'altération d'un document authentique peut consister en la suppression ou la modification d'écritures existantes, mais aussi en l'adjonction d'écritures. Elle peut également se traduire par le fait d'empêcher l'impression sur un document (plastification du document). Le document porte la trace matérielle de l'altération qui peut être décelée par analyse du support.

Jurisprudence :
. Individu qui avait plastifié un ticket d'autobus dans la mesure où ce procédé a pu avoir pour objet et pour résultat de modifier, par l'interposition de la pellicule plastifiée, la substance ou la propriété du support matériel de l'écrit imprimé et, par ce moyen, d'empêcher d'apparaître, de faire disparaître ou encore de rendre effaçables sur les billets litigieux des signes ou caractères normalement indélébiles destinés à faire preuve entre les parties du contrat de transport (Cass. crim., 19 décembre 1974).

© SDCP – Tous droits réservés

Le faux matériel existe également lorsque l'auteur tente de donner l'apparence de l'authenticité à un document (fabrication du document lui-même, imitation d'une signature, etc.).

✓ Une falsification intellectuelle

Le faux intellectuel se caractérise par un défaut de véracité du document. Le mensonge atteint le contenu de l'écrit et non le support. Il est réalisé par des déclarations mensongères, le plus souvent par l'affirmation comme vrais de faits faux.

Le mensonge doit porter sur une altération des faits que le document avait pour objet de constater *(Cass. crim., 29 avril 1971)* et sur une disposition substantielle de l'écrit ou du support de la pensée.

➢ UN PRÉJUDICE

Le texte exige une altération de la vérité de nature à causer un préjudice. Il n'est pas nécessaire que le préjudice se soit effectivement réalisé : l'altération de la vérité doit être de nature à causer un préjudice.

Lorsqu'il est commis dans des documents publics ou authentiques, administratifs, le faux porte atteinte à l'intérêt social : lorsqu'il s'agit de documents privés ou commerciaux, il porte atteinte à l'intérêt matériel ou moral des particuliers. Par contre l'incrimination de faux est écartée quand, en raison des circonstances, l'altération de la vérité ne peut emporter aucun préjudice.

- Un préjudice matériel

Il lèse les intérêts patrimoniaux d'une personne physique ou morale. Il peut consister en la privation d'un droit ou d'un avantage auquel la victime pouvait prétendre ou au contraire en la création d'obligations indues.

- Un préjudice moral

Il lèse des intérêts moraux, tels que l'honneur, la considération, la réputation d'une personne.

- Un préjudice social

Il porte atteinte aux intérêts moraux de la société. Dans les faux en écriture publique ou authentique, l'altération de la vérité emporte toujours un préjudice en raison de la confiance particulière qui doit être faite aux actes de l'autorité publique et aux actes authentiques.

➢ L'USAGE DU FAUX

Il est incriminé par l'alinéa 2 de l'article 441-1 du C.P. Les actes de faux et d'usage peuvent être réalisés par des personnes différentes. L'infraction suppose l'existence préalable d'un faux. L'article 441-1 du C.P. ne donne aucune indication sur le contenu de l'acte d'usage. La jurisprudence considère qu'il suffit pour constituer l'usage de faux que le détenteur de cette pièce l'ait utilisée par un acte quelconque en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire *(Cass. crim., 25 janv. 1961 ; 8 oct. 1996)*, mais aussi par tout autre acte dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice.

Jurisprudence :

. L'usage de faux se caractérise par un fait positif d'utilisation et ne peut résulter de la seule abstention, même volontaire, destinée à produire en justice par un tiers les documents falsifiés, en l'espèce des contrats de prêt falsifiés (Cass. crim. 4 nov. 2010)

Il s'agit d'une infraction instantanée, et tout acte d'usage constitue une nouvelle infraction. Le délai de prescription court donc à compter du jour de la dernière utilisation de la pièce fausse.

Jurisprudence :

. Le délai de prescription court, à l'égard du délit d'usage de faux, infraction instantanée, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse (Cass. crim. 19 janv. 2000)

© SDCP – Tous droits réservés

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONCERNANT L'INFRACTION DE FAUX :**
  - VOLONTÉ DE RÉALISER LA FALSIFICATION
  - CONSCIENCE D'ALTÉRER LA VÉRITÉ DANS DES CONDITIONS DE NATURE à CAUSER UN PRÉJUDICE

Pour le faux matériel : l'acte de falsification matérielle révèle l'intention de l'auteur du fait même de son accomplissement (fabriquer un acte, apposer une fausse signature, etc.). L'auteur d'un acte de falsification matérielle a nécessairement conscience de porter atteinte à l'authenticité même ou à l'intégrité du document qu'il falsifie. Pour le faux intellectuel qui se réalise par un mensonge, l'élément intentionnel est moins évident. L'auteur de la fausse déclaration peut être persuadé de la véracité des faits qu'il mentionne. Les mobiles poursuivis par l'auteur du faux sont indifférents.

- **CONCERNANT L'INFRACTION D'USAGE DE FAUX :**
  - VOLONTÉ D'USER DE LA PIÈCE FAUSSE
  - CONNAISSANCE DE LA FAUSSETÉ DE LA PIÈCE

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **AUCUNE**

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
FAUX	DÉLIT	441-1 al. 2 du C.P.		- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende
USAGE DE FAUX		441-1 al.2 du C.P.		

  - Personnes morales

    L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : OUI**

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-1 du C.P.

- **COMPLICITÉ : OUI**

La jurisprudence considère comme auteur du faux celui qui donne l'ordre de le commettre au même titre que celui qui l'a personnellement fabriqué. Lorsque le rédacteur du faux n'est pas qu'un simple instrument, les règles de la complicité s'appliquent.

Jurisprudences :

. Le secrétaire de mairie qui fait procéder par un employé subalterne à la falsification des registres (Cass. crim., 18 octobre 2000). La personne qui se fait ouvrir des comptes bancaires afin d'encaisser des chèques émis en paiement de factures fictives (C.A. Paris, 23 juin 1988).

© SDCP – Tous droits réservés

LE FAUX COMMIS DANS UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

L'infraction consiste dans le fait de commettre un faux dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. L'usage de ce faux est également incriminé.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-2 du C.P. définit et réprime le faux commis dans un document administratif ainsi que son usage.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ CONTREFAÇON OU FALSIFICATION D'UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

L'article 441-2 du C.P. concerne les faux matériels commis dans les documents délivrés par l'administration établis aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation. L'article 441-2 du C.P. renvoie à un écrit mais aussi éventuellement à un document fixé sur un autre support que l'écrit.

- ✓ Une falsification matérielle

  Il y a faux matériel lorsque c'est le support qui est falsifié. La particularité du faux matériel est qu'il porte en lui-même la trace de sa falsification : ce type de falsification peut se constater matériellement par l'examen du support, du document même. Il en existe deux grands types : le faux matériel par altération d'un document authentique, et le faux matériel par des procédés qui peuvent donner l'apparence de l'authenticité à un document qui ne l'est pas.

- ✓ La jurisprudence ne semble pas prendre en compte le faux intellectuel qui se caractérise par un défaut de véridicité

  Il consiste par exemple dans les documents administratifs, à fournir de faux renseignements d'identité.

  Le mensonge atteint le contenu de l'écrit et non le support. Il est réalisé par des déclarations mensongères, le plus souvent par l'affirmation comme vrais de faits faux. Il peut consister à fournir de faux renseignements d'identité.

➢ UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

Les documents administratifs sont des documents et formulaires normalisés. Ils sont établis pour constater un droit, une identité (carte d'identité, titre de séjour), une qualité (certificat de nationalité *Cass. crim., 19 mai 1981)* ou accorder une autorisation (tous les documents qui délivrent des permis : permis de chasser C*ass. crim., 03 octobre 2000,* permis de construire *Cass. crim., 15 mars 1995*), certificat d'immatriculation d'un véhicule ou permis de conduire, certificat de mariage *(Cass. crim., 22 oct. 2003*), etc.

⚖ *Jurisprudences :*

. Faux ordres de mission établis par un président d'un conseil général à l'occasion de détournements de fonds publics (Cass. crim., 18 octobre 2000)

. Bons de commande fictifs destinés à masquer l'objet exact d'une prestation de service relevant du droit des marchés publics (Cass. crim., 22 septembre 2004).

La falsification ne doit pas être immédiatement identifiable.

© SDCP – Tous droits réservés

- **UN PRÉJUDICE**

L'article 441-2 du C.P. ne précise pas si l'infraction comporte l'existence ou l'éventualité d'un préjudice. La jurisprudence précise toutefois que le préjudice causé par la falsification d'un document administratif découle de la nature de la pièce faussée *(Cass. crim., 12 novembre 1998).*

Le faux commis dans un document administratif peut également porter préjudice aux particuliers.

Jurisprudence :
. Fausse carte grise permettant au faussaire de s'approprier le véhicule d'autrui ou d'obtenir frauduleusement un crédit (Cass. crim., 07 décembre 1965).

- **L'USAGE DU FAUX**

L'usage du faux ne se conçoit que sur un document administratif falsifié.

Jurisprudence :
. Production dans une instance en divorce en France, suite à un mariage coutumier au Sénégal non transcrit sur les registres de l'état civil de ce pays, d'un certificat de mariage, document fabriqué (Cass. crim., 22 octobre 2003).

En revanche, l'usage d'un document administratif, dont les mentions sont devenues incomplètes ou inexactes, constitue une contravention de cinquième classe prévue par l'article R. 645-8 du C.P..

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONCERNANT L'INFRACTION DE FAUX :**
  - VOLONTÉ DE COMMETTRE LA FALSIFICATION
  - CONSCIENCE DE L'ALTÉRATION DE LA VÉRITÉ DANS LE DOCUMENT

L'acte de falsification matérielle révèle l'intention de l'auteur du fait même de son accomplissement (fabriquer un acte, apposer une fausse signature, etc.). L'auteur d'un acte de falsification matérielle a nécessairement conscience de porter atteinte à l'authenticité même ou à l'intégrité du document qu'il falsifie.

Les mobiles sont indifférents.

- **CONCERNANT L'INFRACTION D'USAGE DE FAUX :**
  - VOLONTÉ D'USER DE LA PIÈCE FAUSSE
  - CONNAISSANCE DE LA FAUSSETÉ DE LA PIÈCE

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 441-2 1° DU C.P.**

Lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions.

- **ARTICLE 441-2 2° DU C.P.**

Lorsque le faux ou l'usage de faux est commis de manière habituelle.

- **ARTICLE 441-2 3° DU C.P.**

Lorsque le faux ou l'usage de faux est fait dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	441-2 al.1 et 2 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		441-2 1° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		441-2 2° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	
		441-2 3° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

NOTA : L'article 441-3 du C.P. réprime la détention d'un faux document administratif. La détention de tels documents falsifiés constitue une menace pour l'ordre public. Cette incrimination a été créée afin de lutter contre le trafic de faux documents administratifs. Elle présente un intérêt par rapport au recel car elle permet de sanctionner la personne qui détient un document qu'elle a elle-même falsifié.

↳ Personnes morales

L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-2 du C.P.

➢ COMPLICITÉ : OUI

La jurisprudence considère comme auteur du faux celui qui donne l'ordre de le commettre au même titre que celui qui l'a personnellement fabriqué. Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent dans les autres cas.

⚖ *Jurisprudence :*
. Le secrétaire de mairie qui fait procéder par un employé subalterne à la falsification des registres (Cass. crim., 18 octobre 2000).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LE FAUX COMMIS DANS UNE ÉCRITURE PUBLIQUE OU AUTHENTIQUE

L'infraction consiste à commettre un faux dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique. L'usage du faux est également réprimé.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-4 du C.P. définit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ ÉTABLISSEMENT D'UN FAUX DOCUMENT

Les faux prévus à l'article 441-4 du C.P. ne portent, à l'exception des enregistrements, que sur des documents écrits.

Les écritures publiques consistent en des écrits rédigés par un représentant quelconque de l'autorité publique agissant en vertu des fonctions dont il est investi.

Les écritures authentiques sont les écrits établis par un officier public habilité par la loi à établir certains actes ou à faire des constatations. La doctrine les répartit en quatre catégories : les actes politiques, judiciaires, extrajudiciaires et les actes administratifs.

- Les actes politiques
  Ce sont des écritures publiques les écrits des autorités publiques, législatives ou gouvernementales (lois, décrets, etc.).
- Les actes judiciaires
  Ce sont les décisions de justice, les sentences arbitrales qui sont exécutoires, les actes de procédure tels qu'assignation, appel, pourvoi, les procès-verbaux établis par des O.P.J. ou A.P.J., fonctionnaires ou agents assimilés.
- Les actes extrajudiciaires
  Ce sont des écritures authentiques rédigées par des officiers publics ou ministériels habilités par la loi pour recevoir certains actes ou faire certaines constatations. Entrent dans cette catégorie les actes dressés par les notaires, les greffiers ou huissiers.
- Les actes administratifs
  Dès lors qu'il ne s'agit pas de documents administratifs délivrés aux fins de constater un droit ou une qualité ou d'accorder une autorisation (leur falsification relève de l'article 441-2 C.P.). Entrent dans cette catégorie les écritures fiscales, les écritures comptables d'une autorité publique, etc.

Les enregistrements ordonnés par l'autorité publique sont des enregistrements sonores, visuels et audiovisuels quel qu'en soit le support. Les enregistrements qui peuvent être ordonnés par une autorité publique sont assez nombreux : ce sont ceux qui résultent des écoutes téléphoniques, des enregistrements des interrogatoires des mineurs, etc.

© SDCP – Tous droits réservés

- **CAUSANT UN PRÉJUDICE**

En raison de sa nature particulière, l'écrit public ou authentique présente une valeur probatoire. Sa falsification porte nécessairement atteinte à la foi publique, ce qui établit l'existence du préjudice éventuel *(Cass. crim., 24 mai 2000).*

- **L'USAGE DU FAUX**

Il est incriminé par l'alinéa 2 de l'article 441-4 du C.P.. Les actes de faux et d'usage peuvent être réalisés par des personnes différentes.

L'infraction suppose l'existence préalable d'un faux. L'article 441-4 du C.P. ne donne aucune indication sur le contenu de l'acte d'usage. La jurisprudence considère qu'il suffit pour constituer l'usage de faux que le détenteur de cette pièce l'ait utilisée par un acte quelconque en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire *(Cass. crim., 25 janvier 1961 ; Cass. crim., 8 octobre 1996)*, mais aussi par tout autre acte dès lors qu'il est de nature à causer un préjudice.

III - ÉLÉMENT MORAL

- **CONCERNANT L'INFRACTION DE FAUX :**
  - VOLONTÉ DE RÉALISER LA FALSIFICATION
  - CONSCIENCE D'ALTÉRER LA VÉRITÉ DANS DES CONDITIONS DE NATURE À CAUSER UN PRÉJUDICE

L'acte de falsification matérielle révèle l'intention de l'auteur du fait même de son accomplissement (fabriquer un acte, apposer une fausse signature, etc.). L'auteur d'un acte de falsification matérielle a nécessairement conscience de porter atteinte à l'authenticité même ou à l'intégrité du document qu'il falsifie. Les mobiles poursuivis par l'auteur du faux sont indifférents.

- **CONCERNANT L'INFRACTION D'USAGE DE FAUX :**
  - VOLONTÉ D'USER DE LA PIÈCE FAUSSE
  - CONNAISSANCE DE LA FAUSSETÉ DE LA PIÈCE

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 441-4 ALINÉA 3 DU C.P.**

Lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	441-4 al.1 du C.P. 441-4 al.2 du C.P.		- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
AGGRAVÉE	CRIME	441-4 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 15 ans de réclusion - 225 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

↳ Personnes morales
L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ **TENTATIVE : OUI**

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-4 du C.P.

➢ **COMPLICITÉ : OUI**

La jurisprudence considère comme auteur du faux celui qui donne l'ordre de le commettre au même titre que celui qui l'a personnellement fabriqué.

⚖ *Jurisprudence :*
. Le secrétaire de mairie qui fait procéder par un employé subalterne à la falsification des registres (Cass. crim., 18 octobre 2000).

Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent dans les autres cas.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LA DÉLIVRANCE INDUE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF

L'infraction consiste dans le fait de procurer frauduleusement à autrui un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-5 du C.P. définit et réprime l'infraction.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN DOCUMENT ADMINISTRATIF

L'article 441-5 du C.P. vise un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation. L'infraction ne s'applique pas à des faux, mais à des documents authentiques.

Entrent dans cette catégorie les documents d'identité (passeport, carte d'identité, titre de séjour, etc.), les documents constatant un droit ou une qualité (certificat de nationalité, carte grise, récépissés délivrés par l'administration pour constater l'accomplissement d'une formalité obligatoire, etc.), les documents accordant une autorisation (permis de construire, permis de chasser, permis de conduire, etc.).

➢ PROCURÉ FRAUDULEUSEMENT À AUTRUI

Les documents administratifs sont délivrés indûment. Un individu (fonctionnaire complaisant ou particulier) permet à une personne, n'y ayant pas droit, d'obtenir un document administratif. Le caractère frauduleux de cet acte est caractérisé par le simple fait que l'auteur délivre ou fasse délivrer un document administratif à une personne qu'il sait n'y avoir pas droit *(cass.crim., 26 janvier 1993).*

Jurisprudence :
. Se rend coupable de délivrance frauduleuse de documents administratifs et de complicité d'obtention indue d'un titre de séjour le fonctionnaire des impôts qui, connaissant le but frauduleux de la demande, fournit des attestations fiscales de complaisance à un étranger (Cass. crim., 08 décembre 1999).

L'auteur doit procurer, c'est-à-dire fournir, remettre le document administratif à une personne. Le fait de procurer le document est réalisé lorsque l'auteur ne le remet pas lui-même, mais le fait remettre par une tierce personne de bonne foi.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ ACCOMPLISSEMENT DE LA REMISE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE

L'agent sait qu'il procure un document administratif à des personnes qui n'y ont pas droit.

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- **ARTICLE 441-5 1° DU C.P.**

Lorsque l'infraction est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions.

- **ARTICLE 441-5 2° DU C.P.**

Lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.

- **ARTICLE 441-5 3° DU C.P.**

Lorsque l'infraction est commise dans le dessein de faciliter la commission d'un crime ou de procurer l'impunité à son auteur.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	441-5 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		441-5 1° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans de réclusion - 100 000 € d'amende
		441-5 2° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	
		441-5 3° du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

  - Personnes morales

    L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : OUI**

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-5 du C.P..

- **COMPLICITÉ : OUI**

Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'OBTENTION INDUE DE DOCUMENT ADMINISTRATIF

Est incriminée l'action de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation.

Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est également prévu.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-6 du C.P. définit et réprime les délits.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ DOCUMENT ADMINISTRATIF OU ASSIMILÉ

L'article 441-6 du C.P. vise un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ou d'accorder une autorisation. L'infraction ne s'applique pas à des faux, mais à des documents authentiques.

Entrent dans cette catégorie les documents d'identité (passeport, carte d'identité, titre de séjour, etc.), les documents constatant un droit ou une qualité (certificat de nationalité, carte grise, récépissés délivrés par l'administration pour constater l'accomplissement d'une formalité obligatoire, etc.), les documents accordant une autorisation (permis de construire, permis de chasser, permis de conduire, etc.).

Le texte étend l'incrimination aux documents délivrés par un organisme chargé d'une mission de service public (Caisses de sécurité sociale, O.F.P.R.A., le pôle emploi, etc.).

➢ OBTENU FRAUDULEUSEMENT

Les documents administratifs sont délivrés indûment. Le texte ne définit pas les moyens susceptibles d'être employés pour obtenir indûment un document administratif et vise « quelque moyen frauduleux que ce soit ».

Il peut s'agir de :

- Fausses déclarations

Jurisprudence :
. Indications mensongères données en vue de se faire délivrer un plan de chasse (Cass. crim., 03 octobre 2000).

ACADÉMIE DE POLICE
SDCPro UOPJ

- Faux renseignements, certificats ou attestations

  Jurisprudences :
  . Indication d'une fausse date d'entrée en France sur un formulaire de demande de carte de séjour (Cass. crim., 20 mars 1991).

  . Personne se déclarant atteinte de cécité pour accéder au statut d'invalide (cass. crim., 30 avril 2003).

- Déclarations d'un tiers

  Jurisprudence:
  . Individu se faisant délivrer un brevet d'éducateur sportif sur le fondement d'une fausse attestation de réussite aux épreuves de l'examen (Cass. crim., 02 juin 1999).

Le mariage de complaisance est constitutif de manœuvres lorsqu'il est contracté par un étranger avec une personne de nationalité française pour l'obtention indue d'un titre de séjour *(Cass. crim., 04 novembre 1992)*.

L'infraction n'a pas à être préjudiciable pour être qualifiée *(cass. crim., 07 avril 1994).*

➢ ALLOCATION, PRESTATION, PAIEMENT OU AVANTAGE INDU

L'article 441-6 alinéa 2 du C.P. assimile à l'obtention indue d'un document administratif le fait de fournir une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu.

➢ OBTENU PAR UNE FAUSSE DÉCLARATION OU UNE DÉCLARATION INCOMPLÈTE

La fausse déclaration peut être verbale ou écrite. Dans ce dernier cas elle devra être recueillie par écrit par son destinataire avant d'être signée par le déclarant.

L'alinéa 2 pose une incrimination générale en ce qu'il ne distingue pas selon l'administration concernée et la nature de la fausse déclaration. Lorsque des qualifications spécifiques existent, ce sont elles qui trouvent à s'appliquer (ex : fausse déclaration pour l'obtention de l'aide personnalisée au logement art. L. 133-6 et L. 262-46 code de l'action sociale).

La déclaration doit être fausse ou incomplète, c'est-à-dire constituer une altération de la vérité. Il peut s'agir de l'affirmation de faits faux ou de l'omission de faits exacts.

Elle est faite dans le but d'obtenir des avantages indus. Ces avantages n'ont pas à avoir été effectivement obtenus pour que l'infraction soit consommée : il suffit que la déclaration ait été faite dans le but de les obtenir ou de les faire obtenir.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CONSCIENCE DE SE FAIRE DÉLIVRER INDÛMENT DES DOCUMENTS, ALLOCATION, PRESTATION, PAIEMENT OU AVANTAGE

➢ VOLONTÉ D'UTILISER UN MOYEN FRAUDULEUX

➢ FAUSSE DÉCLARATION OU DÉCLARATION INCOMPLÈTE FAITE VOLONTAIREMENT

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

➢ AUCUNE

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	441-6 al.1 du C.P.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
		441-6 al.2 du C.P.		

↳ Personnes morales

L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

➢ TENTATIVE : OUI

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-6 du C.P..

➢ COMPLICITÉ : OUI

Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

LES FAUX CERTIFICATS OU ATTESTATIONS

L'infraction est constituée par le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; de falsifier une attestation ou un certificat originairement sincère ; de faire usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 441-7 du C.P. définit et réprime les infractions d'établissement et d'usage de faux certificats ou attestations.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UN CERTIFICAT OU UNE ATTESTATION

La jurisprudence considère qu'il s'agit de toute déclaration écrite, quelle que soit sa forme, faite en faveur d'autrui dans un but probatoire.

Le certificat concerne en général une personne, sa qualité, son état de santé, sa situation professionnelle, familiale, sociale, etc..

Une attestation peut porter sur des faits, des événements, des circonstances quelconques.

Seul l'écrit est pris en compte. La seule fourniture de renseignements oraux, à les supposer inexacts, ne peut constituer à l'égard de celui qui les a procurés, l'établissement d'attestations ou de certificats inexacts *(Cass. crim., 21 février 1985).*

La jurisprudence considère comme entrant dans la définition une simple lettre, la déclaration écrite d'une personne sur les circonstances de l'accident dont elle a été victime *(Cass. crim., 30 janvier 1962)*, un certificat d'immatriculation provisoire délivré par un garagiste *(Cass. crim., 14 février 1973)*. Elle exige que le document faisant état de faits matériellement inexacts comporte la signature authentique de son auteur *(Cass. crim., 15 mars 2000)*, et qu'il soit établi au profit d'un tiers. N'entre donc pas dans le champ de l'incrimination l'attestation sur l'honneur établie par l'auteur à son propre profit.

➢ ÉTABLI, FALSIFIÉ OU DONT IL EST FAIT USAGE

L'article 441-7 du C.P. incrimine plusieurs comportements.

↳ L'établissement d'une attestation ou d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts

On entend par établissement, la rédaction du document et sa signature. L'infraction est constituée par le simple établissement de l'attestation, indépendamment de l'usage qui en sera fait par la suite.

L'expression « faits matériellement inexacts » s'applique à des éléments objectifs susceptibles de vérification, de constatation ou de preuve contraire.

© SDCP – Tous droits réservés

- La falsification d'une attestation ou d'un certificat sincère à l'origine
  Le délit est consommé par une altération de la vérité dans le document.

  Jurisprudences :
  Individu qui surcharge la date de validité provisoire du certificat d'immatriculation de son véhicule (Cass. crim., 14 février 1973).

  Personne qui modifie le résultat d'une analyse de sang sur le certificat qui vient d'être délivré (C.A. Rouen, 22 septembre 1999).

- L'usage d'une attestation ou d'un certificat falsifiés
  L'usage suppose au préalable la commission d'une infraction d'établissement d'une attestation ou certificat faisant état de faits matériellement inexacts, ou la falsification de tels documents.

  Jurisprudence :
  Attestation établie par une amie de l'épouse dans le cadre d'une procédure de divorce relatant faussement des faits de violence commis par l'époux en état d'ébriété (Cass. crim., 31 janvier 2007).

III - ÉLÉMENT MORAL

CONNAISSANCE DE L'INEXACTITUDE DES FAITS CERTIFIÉS

Peu importe que la personne n'ait pas prévu l'usage qu'un tiers pourrait faire de son attestation mensongère.

DANS LE CADRE DE L'USAGE, VOLONTÉ D'USER DU DOCUMENT

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

ARTICLE 441-7 ALINÉA 5 DU C.P.

Lorsque l'infraction est commise :

- ✓ soit en vue de porter préjudice au Trésor public ou au patrimoine d'autrui,
- ✓ soit en vue d'obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement.

Jurisprudence :
Cette aggravation a été retenue à l'encontre d'un employeur qui avait fait établir par des salariés de fausses attestations qu'il avait produites dans le cadre d'une procédure prud'homale : il espérait ainsi tenir en échec les demandes formées contre lui, alors que les faux déclarants demeuraient étrangers au litige. (Cass. crim., 26 septembre 2001). La circonstance aggravante ne pouvait être retenue au stade de l'établissement de ces faux, mais était applicable à leur usage.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	441-7 1° du C.P.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
		441-7 2° du C.P.		
		441-7 3° du C.P.		
AGGRAVÉE		441-7 al.5 du C.P.	Circonstances prévues au présent alinéa	- 3 ans d'emprisonnement - 45 000 € d'amende

© SDCP – Tous droits réservés

- Personnes morales
  L'article 441-12 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : OUI**

L'article 441-9 du C.P. prévoit expressément la tentative des délits prévus à l'article 441-7 du C.P..

- **COMPLICITÉ : OUI**

Les règles générales relatives à la complicité s'appliquent.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

DE LA PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

© SDCP – Tous droits réservés

LA PARTICIPATION À UNE ASSOCIATION DE MALFAITEURS

Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 450-1 du C.P. définit et réprime l'association de malfaiteurs. Il s'agit d'une infraction formelle indépendante du ou des crimes ou délits préparés ou commis par les membres de l'association. Caractérisée par la « préparation » des infractions envisagées, elle sera retenue au stade des actes préparatoires.

L'association de malfaiteurs est par conséquent un délit en soi, bien distinct du ou des crimes ou délits, qu'elle a en vue de préparer ou de commettre. Elle subsiste et se cumule avec la qualification pénale de l'infraction projetée.

Cependant, les faits constitutifs d'une association de malfaiteurs peuvent également caractériser la circonstance aggravante de bande organisée. Dans pareil cas, l'incrimination d'association de malfaiteurs disparaît lorsque ses participants commettent ou tentent un crime ou un délit pour lequel la bande organisée est expressément prévue par la loi (selon le principe du *non bis in* idem).

Jurisprudences :

. Ne méconnaît pas le principe selon lequel un même fait ne peut être retenu comme élément constitutif d'une infraction et circonstance aggravante d'une autre infraction, la cour d'appel qui déclare le prévenu coupable d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une évasion et d'évasion en bande organisée, ***dès lors qu'elle constate que les éléments constitutifs du premier de ces délits et la circonstance aggravante du second correspondent en l'espèce à des faits distincts*** *(Cass. crim., 19 janvier 2010).*

. La cour d'assises a, sans méconnaître le principe non bis in idem, caractérisé un délit d'association de malfaiteurs distinct de la circonstance aggravante spécifiquement attachée à la tentative de vol en bande organisée commise le 20 mai 2010, dès lors que l'association de malfaiteurs avait pour objet la préparation d'autres infractions (Cass. crim 9 Mai 2019)

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

➢ UNE RÉSOLUTION D'AGIR EN COMMUN

↳ Une résolution réelle

L'article 450-1 du C.P. exige expressément que les coupables passent du stade purement intellectuel aux actes préparatoires (Cass. Crim., 29 janvier 1991). Peu importe que la résolution soit tenue secrète ou qu'au contraire elle soit rendue publique.

L'entente ne ressort pas véritablement d'une adhésion clairement formulée des participants au projet. Dans la plupart des cas, l'accord est tacite et ne se démontre que par ses conséquences.

© SDCP – Tous droits réservés

L'entente des malfaiteurs se déduira à partir de leurs antécédents communs (détention, etc.) et de leurs habitudes, prises de contact, de leur réunion *(Cass. crim., 04 mars 1992)*, des véhicules utilisés en commun, de la persistance de leurs rassemblements dans des débits de boissons fréquentés (*Cass. crim., 30 mai 1988)*, établis par procès-verbal de filatures *(Cass. crim., 06 septembre 1990)* ou d'écoutes téléphoniques *(Cass. crim., 20 février 1990)*, et surtout des actes préparatoires auxquels ils se sont consacrés. Pour la jurisprudence, il importe peu que les infractions à la réalisation desquelles tendent les membres de l'association aient été ou non consommées ou même tentées.

En parlant de « caractérisée par un ou plusieurs faits matériels », le législateur a souhaité que ne soit pas incriminé le simple échange d'opinions. Sont visés les réunions au cours desquelles des renseignements s'échangent, des plans s'échafaudent, et des moyens d'action sont rassemblés.

- Nombre de participants à l'association

Peu importe le nombre de participants, associés ou affiliés à l'association, le concours de deux personnes suffit.

Jurisprudence :
. Deux personnes, dans le but d'acquérir une quantité importante d'héroïne ont eu des contacts avec un fournisseur et ont organisé de concert une livraison en utilisant divers véhicules et en disposant d'une forte somme d'argent. De tels faits matériels caractérisent une association de malfaiteurs (Cass. crim., 03 juin 2004).

Peu importe également la durée de l'association ou de l'entente et que certains membres de l'association ne soient pas identifiés.

➢ LA NÉCESSITE D'UNE ORGANISATION

La preuve d'une organisation hiérarchique entre les membres contribuera à établir l'existence du groupement ou de l'entente. Comme la bande organisée, elle suppose une organisation comportant une direction, une hiérarchisation et une distribution des rôles entre les participants.

➢ LE BUT POURSUIVI

L'entente est punissable lorsqu'elle a pour but de préparer, soit une ou plusieurs infractions qualifiées crimes, soit un ou plusieurs délits. Il importe peu que les crimes ou délits auxquels tendent l'association soient déjà déterminés *(Cass. crim., 15 décembre 1993).*

- En vue de la commission de crimes

L'association de malfaiteurs s'applique à la préparation de toutes sortes de crimes, qu'il s'agisse des crimes contre les personnes, les biens, les intérêts fondamentaux de la nation ou de tout autre crime.

- En vue de la commission de certains délits

Pour les délits, l'association de malfaiteurs n'est retenue que si l'infraction projetée est un délit puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement (violences volontaires aggravées, proxénétisme simple, certains vols aggravés, l'escroquerie, etc.).

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ CHAQUE PARTICIPANT S'EST INTÉGRÉ AU GROUPEMENT EN CONNAISSANCE DE CAUSE

Cela implique que la personne s'est intégrée à un groupement délictueux dont elle connaissait les buts et le caractère répréhensible *(Cass. crim., 28 février 2001).*

© SDCP – Tous droits réservés

- **VOLONTÉ D'APPORTER SON AIDE AUX AUTRES PARTICIPANTS DANS LA PRÉPARATION DU CRIME OU DÉLIT PROJETÉ**

La responsabilité pénale du prévenu sera retenue s'il agissait avec la volonté d'apporter un concours efficace au groupement, par exemple en lui procurant certains moyens matériels tels que des armes ou des explosifs *(Cass. crim., 02 juillet 1991).*

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- ✓ Aucune

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**
  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	450-1 al.3 du C.P.		- 10 ans d'emprisonnement - 150 000 € d'amende
		450-1 al.4 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
	CRIME	450-1 al 2		- 15 ans de réclusion - 225 000 € d'amende

  - Personnes morales
    L'article 450-4 du C.P. prévoit la responsabilité pénale des personnes morales.

- **TENTATIVE : NON**

La consommation de l'infraction se situe à un stade du processus criminel antérieur à la tentative. La tentative d'association de malfaiteurs n'est donc pas envisageable.

D'ailleurs, aucun texte spécial ne la prévoit expressément.

- **COMPLICITÉ : OUI**

Il convient de distinguer la complicité d'association de malfaiteur de la complicité des infractions consommées ou tentées en vues desquelles les individus se sont entendus :

  - Le complice d'une association de malfaiteurs est celui qui, jouant un rôle secondaire, aura procuré, en connaissance de cause, aux malfaiteurs des moyens permettant à leur groupement de prendre naissance, de s'étendre ou de maintenir des contacts avec ses membres, des objets, des instruments ou moyens qui lui permettront de passer ultérieurement à l'action. Il se verra reprocher en outre, mais à titre autonome, les infractions qu'il a personnellement commises pour fournir à la bande les moyens d'agir (ex : vol de voiture, infractions en matière d'armes,…)
  - La situation du complice peut changer lorsque les malfaiteurs, sortant de l'expectative, sont passés à l'action. L'individu qui aurait, en connaissance de cause, fourni aux membres de l'association un moyen quelconque qui aurait servi à commettre l'infraction décidée, doit être traité en complice de l'infraction tentée ou consommée. Le même individu sera traité en complice d'association de malfaiteurs s'il a en outre aidé à sa constitution ou à son développement.

  Chaque cas de complicité sera donc traité selon cette double distinction sans oublier la règle du « non bis in idem ».

- **EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI**

Elles sont prévues spécifiquement par :

  - L'article 450-2 al 1 du C.P. pour l'exemption de peine :

SDCP - DocPro UOPJ

« Toute personne ayant participé au groupement ou à l'entente définis par l'article 450-1 ou ayant commis l'infraction prévue à l'article 450-1-1 est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le groupement ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants.»

Le dénonciateur doit avoir agi avant toute poursuite, ce qui exclut du bénéfice de l'exemption de peine l'individu qui suite à son arrestation fournirait le nom de ses coauteurs aux enquêteurs. La dénonciation doit être faite aux autorités judiciaires (magistrats, membres de la gendarmerie ou de la police nationale) ou administratives (préfets, maires, fonctionnaires du ministère de l'intérieur). Il doit avoir révélé non seulement le groupement, c'est-à-dire fait connaître au moins son existence et son activité préparatoire à la commission d'infractions, mais aussi avoir permis l'identification des autres participants. Le dénonciateur bénéficie d'une exemption de peine à la fois totale et obligatoire.

- L'article 450-2 al 2 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles 450-1 et 450-1-1 est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter la commission d'une infraction préparée par le groupement ou l'entente ou d'identifier les autres auteurs ou complices de l'infraction préparée. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand